



تعريف الحج:

لغة: هو القصد إلى الشيء، أو كثرة قاصديه.

شريعاً: هو زيارة الكعبة، في موسم معين في وقت واحد، للجماعة، وفيه وقوف عرفة. أو هو قصد مخصوص، إلى موضع مخصوص، في وقت مخصوص، على شرائط مخصوصة.

حكم الحج:

هو فرض عين مرة في العمر، على الفور، إذا توفرت الشروط الآتية. والقول بوجوب الحج على الفور، هو رواية العراقيين عن مالك. قال الدودير: هو الأرجح.

وقيل: هو فرض على التراخي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه، ويختلف باختلاف الناس والأزمان. وهو رواية المغاربة، قال الباجي: هو الأظهر عندي.

وعند ابن رشد الجذّ حالة يتعين فيها الحج، وهو الوقت الذي يغلب على الظن فواته بتأخيره عنه، وذلك على من بلغ الستين. والقول بالفور في هذه الحالة محكي عن ابن القاسم.

شروط الحج:

شروط وجوب الحج:

١ - البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي غير البالغ. ويقع حج الصبي صحيحاً، وينعقد إхраمه، إذا أحرم به، ويقع منه على وجه التدب والاستحباب. وإذا بلغ الصبي فعليه حجة الإسلام.

2 - العقل: فلا يجب على المجنون.

ويحرم الولي ندباً عن غير المميز، من صبي ولو رضيع؛ وعن المجنون ولو كان مطبقاً، لا ترجى إفاقته أصلاً. وإنما كان الإحرام عمن ذكر ندباً لا وجوباً؛ لأن غير المكلف يجوز إدخاله الحرم بغير إحرام. ومعنى إحرام الولي عمن ذكر نية إدخالهم في الإحرام بحج أو عمرة، سواء كان الولي متلبساً بالإحرام عن نفسه، أو لا.

وإذا أحرم الولي عن الصبي أو المجنون، فإنه يجزّده عن المخيط وجوباً. ويكون مكان إحرامه عنه وتجريده قرب الحرم، لا من الميقات، ولا دم بتعدية الميقات، كما أنّ تجريده من المخيط مقيد بعدم خشية الضرر عليه، وإلا فالفدية ولا يجزّده.

أما المجنون الذي ترجى إفاقته فإنه ينتظر به وجوباً، ولا يتعقد عليه إحرام وليه ما لم يخف عليه الفوات، فإن خيف عليه الفوات بطلوع فجر يوم النحر - ويعرف ذلك بعادته أو بإخبار طبيب عارف -، فإنه كالمطبق يحرم عنه وليه ندباً، فإن أفاق في زمن يدرك فيه الحج أحرم لنفسه، ولا دم عليه في تعدّي الميقات لعذره.

وأما المغمى عليه فلا يصح إحرام من أحد عنه، ولو خيف الفوات؛ لأن الإغماء مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون. فإن أفاق المغمى عليه في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم، وأدرك الوقوف، ولا دم عليه في تعدّي الميقات لعذره، كالمجنون الذي ترجى إفاقته؛ فإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف، فقد فاته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه، ووقوفهم به في عرفة، ولا دم عليه لذلك الفوات؛ لأنه لم يدخل في الإحرام.

ولا يحرم الصبي المميز أو السفه المولى عليه إلا بإذن وليه، ولا المرأة إلا بإذن زوجها، فإن أحرم الصبي المميز أو السفه بغير إذن وليه، أو أحرمت الزوجة بغير إذن زوجها، فإنّ للولي أو الزوج التحليل لمن ذكر بالنية والحلاق أو التفصير، وذلك إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام. ولا قضاء على الصبي المميز إذا بلغ. أما المرأة إذا تأيمت فعليها القضاء إذا حلت، وعليها حجة الإسلام أيضاً، وتقدم القضاء على حجة الإسلام، فإن قدمت حجة الإسلام صحت.

والفرق بين الزوجة وبين الصغير والسفيه، أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء؛ وأما المرأة فإنه لحق الزوج، فلم يسقط القضاء لضعفه.

وإذا أحرم صبي مميز بإذن وليه، فإن وليه يأمره بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله، فيلقنه التلبية، فإن لم يقدر بأن عجز الصبي عن قول أو فعل أو عن الجميع، كما يعجز غير المميز والمطبق، فإن الولي ينوب عنهم إن قبل المعجوز عنه النيابة، ولا يكون - أي: الفعل المعجوز عنه الذي يقبل النيابة - إلا فعلاً كرمي الجمار، وذبح الهدي، أو فدية، ومشي في طواف، وسعي. أما ما لا يقبل النيابة من قول أو فعل كتلبية، وصلاة، وغسل، فإنه يسقط.

وعلى الولي أن يحضر الرضيع، والمطبق، والصبي المميز، المشاهد المطلوب حضورها شرعاً، وهي عرفة، ومزدلفة، والمشرع الحرام، ومنى، وجوباً في الواجب، وتنبأً في المندوب.

3 - الاستطاعة:

والاستطاعة هي القدرة على الوصول، فلا يجب الحج على غير القادر، من مكروه وفقير، وخائف من عدو. وتحقق الاستطاعة بأمر ثلاثة وهي:

1 - إمكان الوصول إلى مكة، إمكانيًا عاديًا، بمشي أو ركوب بئر أو بحر، بلا مشقة. ويشترط في المشقة أن لا تكون عظيمة خارجة عن العادة، وإلا فالمشقة لا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. والمشقة المسقطه تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة، ولا يجب الحج بمثل طيران إن قدر على ذلك، لكن إن وقع أجزأ.

2 - الأمن على النفس وعلى مال له بال، من محارب أو غاصب، لا سارق. ومقدار المال الذي له بال، يقدر بالنسبة للمأخوذ منه. وإذا كان المال لا يضر بصاحبه إن أخذ منه، فإن الحج لا يسقط. ولا يشترط في الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة، بل يقوم مقام الزاد الصنعة الكافية، كبيطرة وحلاقة وخياطة وخدمة بأجرة. ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشي، اجتماعاً أو انفراداً، ولو كان القادر على المشي أعمى يهتدي بنفسه أو بقائد، ولو بأجرة يقدر عليها.

فلاستطاعة هي الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، ولم يخص الله تعالى في الآية زاداً ولا راحلة فهي صفة المستطيع، وهي قائمة ببدنه، فإن قدر على المشي كان مستطيعاً، ووجبت عليه العبادة.

وقد يشترط بعض ما استطاع به في حق بعض الناس دون بعض، كالصحة في حق المريض. فالمريض مريض زمناً لا يلزمه الحج، وإن وجد المال أو أمكنه أن يحمل من يحج عنه؛ لأنه غير متصف بالاستطاعة، لما تقدم أن الاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع.

وما روي من الأحاديث من اشتراط الزاد والراحلة فيحمل على الغالب من الناس، الذين هم من الأقطار البعيدة، الذين لا يقدرّون على الوصول إلى مكة رجلاً إلا بتعب ومشقة.

ويجب الحج ولو بيع ما يباع على المفلس، من ماشية وعقار وثياب وكتب علم يحتاج إليها، أو بالقدرة على الوصول بسؤال الناس، إن كان عاداته السؤال وظن الإعطاء، أو بصيرورته فقيراً بعد حجه وترك ولده ومن تلزمه نفقته للمصدقة من الناس، إن لم يخش عليهم ضياعاً، ولا يراعى ما يؤول أمره وأمر أولاده إليه في المستقبل، فإن ذلك موكول لله تعالى. وهذا مبني على أن الحج واجب على الفور، أما على القول بأنه واجب على التراخي، فلا إشكال في البدء بنفقة الأولاد والأبوين والزوجة.

هذا وإنّ المعنير الاستطاعة الحالية، فإن الشخص لا يلزمه التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل على ما يحج به، ولا أن يجمع ما فضل من كسبه - مثلاً - كل يوم حتى يصير مستطيعاً.

وخالف سحنون فقال: باشتراط الزاد والراحلة للاستطاعة، ولو كان له صنعة، أو كان قادراً على المشي. ورؤي ابن القاسم عن مالك كراهية السفر في البحر للحج، إلا لمن لا يجد طريقاً غيره، كأهل الأندلس.

3 - ويزاد في شروط الاستطاعة في حق المرأة، أن يسافر معها زوجها أو محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو رفقة مأمونة، ولو رجلاً فقط أو نساء فقط؛ أي: فلا يعتبر المحرم شرطاً في الاستطاعة للمرأة.

والرفقة خاصة بالحج الفرض، وإلا فلا بدّ من الزوج أو المحرم، فإن لم يكن لها امتنع عليها.

ولا يشترط أن تكون المرأة هي والمحرم مترافقين، فلو كان أحدهما في أوّل المركب والثاني في آخره، بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول إليه من غير مشقة، كفى.

ويزاد في حق المرأة أيضاً أنه لا يلزمها المشي البعيد، ويختلف البعد بأحوال النساء، ولا تركب صغير السفن؛ لأنه لا يمكنها المبالغة في التستر عند النوم وقضاء الحاجة.

شروط صحّة الحج:

للحج شرط صفة واحد وهو الإسلام، فلا يصح من كافر.

النيابة في الحج:

لا تصح نيابة من أحد عن شخص في الحج الفرض، بأجرة أو بغير أجرة والاستاتبة فيه فاسدة مطلقاً، سواء كان المحجوج عنه مستطيعاً أم لا، والإجارة كذلك فيه فاسدة؛ لأنه عمل يذني لا يقبل النيابة، قياساً على الصلاة والصوم.

وإذا لم تكن النيابة في فرض بل كانت في نفل أو في عمرة، كرهت النيابة، وصحت الإجارة، وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة وحمل النائب على فعل الخير. قال الدردير: «هذا هو الذي اعتمده الشيخ خليل في التوضيح وفي المختصر، وضعفه بعضهم». والذي ضعفه هو مصطفى الرماصي فقال: «المعتمد في المذهب أن النيابة عن الحي لا تجوز ولا تصح مطلقاً، إلا عن ميت أوصى به، فتصح مع الكراهة».

ويكره للمستطيع الذي عليه حجة الفرض، أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه، بناء على أنّ الحج واجب على التراخي، وإلا منع. وبناء على ما تقدّم من اعتماد بعضهم - أي: الرماصي وغيره -، تحمل هذه المسألة على ما إذا حجّ عن ميت أوصى به، وإلا لم يصح.

كما يكره للإنسان - ذكراً أو أنثى - إجارة نفسه في عمل لله تعالى حجاً أو

غيره، كقراءة القرآن وإمامة وتعليم علم. قال مالك: «لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل، أحب إلي من أن يعمل عملاً لله بأجرة». ويستثنى علم الحساب ونحوه، فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة؛ لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه، وكذلك تعليم كتاب الله تعالى والأذان، وإن لم تكن الأجرة من وقف ولا من بيت مال. وذكر علماء المذهب الفرق بين العلم والقرآن: أن العلم لو جازت الإجارة عليه لأذى إلى ضياع الشريعة، مع أن معرفة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف، وليس في القرآن فرض عين سوى الفاتحة، فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم.

وإذا أجر أحد نفسه في عمل لله تعالى، نفذت الإجارة، وصحت مع الكراهة؛ ومحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة من وقف أو من بيت المال، وإلا فلا كراهة. وتنفذ الوصية بالحج وغيره مراعاة لمن يقول بجواز النيابة.

الحج بالدين والمال الحرام:

لا يجب الحج على أحد إذا استطاعه بالدين، ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء؛ أو يعطيه من هبة أو صدقة إن لم يكن معتاداً لذلك. ويصح الحج بالمال الحرام مع العصيان.

متى يقع الحج فرضاً:

يقع الحج فرضاً إذا كان المحرم به وقت الإحرام حرّاً مكلفاً - أي: بالغاً عاقلاً -، ولم ينو بحجّه نفلاً، بأن ينوي به الفرض، أو لم ينو شيئاً، بأن أطلق، فإنه ينصرف للفرض. وإذا نوى النفل لم يقع فرضاً. وحجة الإسلام باقية عليه. وينوي الولي عن الصبي أو المجنون الحج، ويقع نفلاً، وحجة الإسلام باقية عليه؛ أي: على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة.

أركان الحج

الركن: هو ما لا بدّ من فعله، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره. وأركان الحج هي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. وهذه الأركان تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- قسم يفوت الحج بتركه، ولا يؤمر الحاج بشيء، وهو الإحرام.
- قسم يفوت الحج بفواته، ويؤمر الحاج بالتحلل بعمره، وبالقضاء في العام القابل، وهو الوقوف.
- قسم لا يفوت الحج بفواته، ولا يتحلل من الإحرام، ولو وصل إلى أقصى المشرق أو المغرب، ويرجع إلى مكة ليفعله. وهو طواف الإفاضة والسمي.

الركن الأول: الإحرام

تعريف الإحرام:

هو نية مع قول أو فعل متعلقين به، كالتلبية والتجرد. والأرجح أنَّ الحج يتعمد بمجرد النية، ويلزم الحاج دم في ترك التلبية والتجرد حين النية على ما سيأتي تفصيله.

والنية في الإحرام هو نية أحد النسكين - الحج أو العمرة -، أو نيتها معاً، أو نية النسك لله تعالى، دون ملاحظة حج أو عمرة، فيتعقد الإحرام، ولكن لا بد من بيان النية من بعد قبل أن يفعل المحرم أي شيء. ويندب للمبهم نيته أن يصرفها للحج فيكون مفرداً. والقياس صرفها للقرآن؛ لأنه أحوط، لاشتماله على النسكين كالناسي، إلا أنَّ القياس غير معول عليه لمخالفته للنص هنا.

وإن نسي المحرم ما عينه في نيته، أهو حج أو عمرة أو هما معاً، لزمه القرآن؛ ويجدد نية الحج وجوباً؛ لأنه إن كان نواه أولاً فهذا تأكيد له، وإن كان نوى العمرة فقد أردف الحج عليها فيكون قارئاً، وإن كان نوى القرآن لم يضره تجديد نية الحج، فعلى كل حال هو قارئ فيعمل عمله ويهدي له.

ولا يضر الناوي مخالفة لفظه لنيته، كأن ينوي الحج فيتلطف بالعمرة، إذ العبرة بالقصد لا باللفظ. والأولى ترك التلطف بالنية والاقتصار على ما في القلب. ولا يضر رفض المحرم الإحرام في أثناءه، بل هو باق على إحرامه وإن رفضه، بخلاف رفض الصلاة أو الصوم فيبطل كما تقدم في فرائض الوضوء.

ولا ينتقز الإحرام إلى أن يضمَّ إليه قول أو فعل كالتلبية والتجرد، افتقاراً تتوقف صحته عليهما، لكن لا ينافي أنهما واجبان غير شرط.

المبقات الزماني للإحرام:

الوقت الجائز للإحرام بالحج بلا كراهة يتبدئ من أول ليلة من شوال؛ أي: ليلة عيد الفطر، ويمتد لفجر يوم النحر، بإخراج الغاية، بحيث من أحرم قبل فجر يوم النحر بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج؛ لأن الركن هو الوقوف بعرفة ليلاً وقد حصل، وبقي عليه الإفاضة والسعي بعدها. أما امتداد أشهر الحج فهو إلى نهاية ذي الحجة؛ أي: فأشهر الحج ثلاثة: وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ويكره الإحرام قبل شوال، فإن فعل فقد انعقد الإحرام؛ لأنه وقت كمال، بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها؛ لأنه وقت للصحة والوجوب. كما يكره الإحرام قبل المبقات المكانية الآتي بيانه.

المبقات المكانية للإحرام:

مكان الإحرام لمن بمكة: مكان الإحرام للحج - لغير القارن -، بالنسبة لمن بمكة، سواء كان من أهلها أم لا، ولو أقام بها إقامة لا تقطع حكم السفر، هو مكة؛ أي: فالأولى له أن يحرم من مكة في أي مكان منها.

وكذلك مَنْ منزله في الحرم خارج مكة، كأهل منى ومزدلفة. ويندب له الإحرام بالمسجد الحرام في موضع صلاته، ويلتبي وهو جالس، وليس عليه القيام من مصلّاه، ولا أن يتقدّم جهة البيت.

ويندب للأفاقي - الذي ليس من أهل مكة - المقيم بمكة أن يخرج لمبقاته ليحرم منه، إذا كان معه سعة زمن يمكن الخروج فيه لمبقاته وإدراك الحج، فإن لم يخرج فلا شيء عليه.

أما مكان الإحرام للقارن - أي: المحرم بالحج والعمرة معاً - هو الحلّ، ليجتمع في إحرامه بين الحلّ والحرم، إذ هو شرط في كل إحرام.

ويصحّ الإحرام للقارن بالحرم وإن لم يجز ابتداءً، وإنما يخرج وجوباً للحلّ ليجتمع في إحرامه بين الحلّ والحرم، فإن لم يخرج للحلّ وكان قد طاف وسعى؛ فلا إعادة عليه بعد خروجه للحلّ؛ لأن ما أتى به من طواف وسعي كان لغواً؛ لأن طواف الإفاضة والسعي بعد الوقوف بعرفة يتدرج فيهما طواف وسعي العمرة.

فإن لم يخرج للحلّ بعد الإحرام وقبل الخروج لعرفة فلا شيء عليه؛ لأنّه سوف يحصل الجمع بين الحل والحرم بخروجه لعرفة - لأنّه من الحلّ -، غاية ما هناك خالف الواجب ولا دم عليه.

مكان الإحرام لمن هو خارج مكّة: تختلف أماكن الإحرام للحج باختلاف الجهات كالآتي: فأهل المدينة ومن وراءهم ممن يأتي على المدينة كأهل الشام، مكان إحرامهم بذي الحليفة.

وأهل مصر والمغرب والسودان وأهل الشام إن لم يمرّوا على المدينة، مكان إحرامهم بالجحفة.

وأهل اليمن والهند مكان إحرامهم يللم.

وأهل نجد مكان إحرامهم قرن المنازل.

وأهل العراق وخراسان وفارس والمشرق ومن وراءهم، مكان إحرامهم بذات عرق.

ومن مسكنه بين الميقات ومكة فإنّ مكان إحرامه مسكنه، إذا كان المسكن خارج الحرم، أو كان في الحرم وأفرد الحجّ. فإن قرن أو اعتمر خرج منه؛ أي: من الحرم، إلى الحلّ كما تقدم من أنّ كلّ إحرام لا بدّ فيه من الجمع بين الحلّ والحرم. أما المفرد فإنّه بطبيعته سيف بالحلّ حين يقف بعرفة؛ لأنّها من الحلّ.

والمازّ بغير الميقات فإنّ مكان إحرامه حيث حاذاه، فراغ تحاذي الجحفة على المعتمد.

ويحرم المسافر بالبحر في المكان الذي يحاذي ميقاته، فأهل مصر إذا سافروا بالبحر - البحر الأحمر - يحرمون فيه حين محاذاة الجحفة. أما أهل اليمن والهند فإنّهم لا يحرمون حتى يخرجوا إلى البرّ وهو الراجح.

ولسند - أحد فقهاء المذهب المالكي - تفصيل لمسألة الإحرام بالبحر، وهو أنّ المسافر بحراً يجوز له تأخير الإحرام إلى البرّ، لما يلحقه من المضرة إن نزل إلى البرّ وفارق رحله للإحرام، ولما في الإحرام في البحر من التفرير، إلّا أنّه إذا كان مسافراً في بحر القلزم وهو من ناحية مصر ويحاذي المسافر به ميقات الجحفة، فإنّ عليه هدي لأنّ السير فيه يكون مع الساحل، فيمكنه إذا خرجت عليه

الربح النزول إلى البرّ للإحرام من جدّة، لكن لما في ذلك من المضرة الحاصلة بمفارقة رحله وماله، رخص له في تأخير الإحرام إلى البرّ، ولزمه الهدى كسائر المنوعات المباحة للضرورة. أمّا إذا كان مسافراً في بحر عذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزمه أن يحرم فيه - أي: في البحر - بمحاذاته الميقات، ولا هدي عليه بتأخيره الإحرام إلى البرّ، وذلك لأنّ السفر فيه يكون في لجة البحر لا مع الساحل، ويخشى في الغالب أن تردّه الرياح إذا خرجت عليه، فلا يقدر على الخروج للبرّ إذا ألزم بالإحرام فيه، وهذا يؤدي إلى التغرير والخطر بفوات الحج وبقائه محرماً، وذلك من المشقة.

وقد نقل المدني في حاشيته أن خليلاً في التوضيح والقرافي وابن عرفة والتادلي وابن فرحون قد نقلوا كلام سند ولم يتعقبوه بأنّه خلاف ظاهر المذهب بل ظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقيده⁽¹⁾.

(1) واضح من فتوى سند أنّ الترخّص لراكب البحر بتجاوز الميقات بدون إحرام الذي هو النية، سيه أمران:

الأول: خشية هيجان البحر والمعجز عن الخروج إلى البرّ في الزمن الذي يدرك فيه الحج، فيؤدي به إذا أحرم في البحر إلى المشقة، وذلك بالدخول في العبادة وعدم القدرة على إتمامها وما يترتب على ذلك من أحكام فوات الحج، وهذا بالنسبة للمسافر في لجة البحر. ولذلك أسقط عنه الهدى.

الثاني: خشية ضياع ماله وسرقة أمتعته إذا تركها في السفينة ونزل للبرّ بمحاذاة ميقات الجحفة للقيام بلوازم الإحرام من الاغتسال والتجرد والصلاة ثم يعود ليواصل السفر عن طريق البحر إلى ميناء جدّة. وهذا بالنسبة للمسافر مع الساحل. ولذلك لم يسقط عنه الهدى لأنّه يقدر على الخروج للبرّ إذا هاج عليه البحر، ولا يخشى ما يخشاه السافر في لجنه وغاية ما هنالك أنّه يخاف على أمتعته. وبناء على هذا فلا وجه لتخريج مسألة السفر بالطائرة على فتوى سند للفارق الموجود بين المسألتين؛ لأن المسافر في الطائرة لا يتصور فيه خشية الدخول في النسك وعدم القدرة على إتمامه بقيام مانع يعيق الطائرة عن وصولها إلى البرّ في ميعادها. كما لا يتصور فيه أيضاً خشية ضياع أمتعته. وإنما الذي يخشى فقط في الطائرة هو قيام جميع ركابها في آن واحد بواجب التجرد وما يصاحب ذلك من انتقالهم عن أمكنتهم واستعمالهم الماء للوضوء ونحو ذلك، ربّما يعرض الطائرة للخطر. ولذلك وبناء على قاعدة: الضرر يزال، فالوجه ترخيص تأخير التجرد فقط إلى حين النزول. وأما الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، والتلبية، فلا ضرر على الطائرة منهما، فلا يجوز تأخيرهما عن الميقات، وخاصة المرأة التي لا تجرد عليها. وعلى المحرم الذكر فدية لتأخير التجرد لأنه حكم سائر المنوعات المباحة للضرورة.

والذي يمرّ على ميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولو لم يكن من أهله .
وقد استثنى أهل المذهب من ميقاته الجحفة أنه يمرّ بذي الحليفة وهو
ميقات أهل المدينة، فلا يجب عليه الإحرام منه، لمروره على ميقاته الجحفة،
وإنما يندب له الإحرام من ذي الحليفة، ولو كان المارّ بهذا الميقات حائضاً أو
نفساء وظنّت أنها تظهر قبل الوصول للجحفة، فإنه يندب لها الإحرام بذي الحليفة
ولا تؤخره للجحفة، وإن أدى ذلك إلى أن يقع إحرامها بلا صلاة؛ لأن إقامتها
بالعبادة أباماً قبل الجحفة أفضل من تأخيرها لأجل ركعتي الإحرام.

حكم المرور بميقات من هذه المواقيت:

يجب على كل من مرّ بميقات من هذه المواقيت أن يحرم بنفسك من
النسكين، ولا يجوز له أن يتعدّى الميقات بلا إحرام. ويشترط لذلك:

- 1 - أن يقصد دخول مكة لنسك أو تجارة أو غيرها.
 - 2 - أن يكون ممن هو مخاطب بالإحرام.
 - 3 - أن لا يكون من المترددين على مكة.
 - 4 - أن يعود لها - إذا خرج منها - من بعيد فوق مسافة القصر.
- فإن المارّ غير قاصد دخول مكة، لا يجب عليه الإحرام بمروره من
الميقات، ولو كان ممن هو مخاطب بالحج أو العمرة.

ولا يجب الإحرام لمن كان قاصداً مكة، وكان غير مخاطب به كأن يكون
صبيّاً. وكذلك لا يجب الإحرام لمن كان كثير التردد على مكة، كالباعة لأنّ
المشفقة تلحقهم بتكرار الإحرام والإتيان بجميع النسك. وجميع الصور التي لا
يجب فيها الإحرام على المارّ بالميقات لا دم عليه فيها، بمجاوزة الميقات
حلالاً، ولو أحرم بعد ذلك.

والمارّ بالميقات - الذي الإحرام واجب عليه - إذا تعدّى الميقات بلا
إحرام، يجب عليه الرجوع له للإحرام منه ولا دم عليه، وذلك ما لم يحرم بعد
تعدّي الميقات: فإن تعداه بلا إحرام ثم أحرم لم يلزمه الرجوع وعليه دم؛ لأنّه
تعدّى الميقات حلالاً، ولا يسقط عنه رجوعه له بعد الإحرام.

وصاحب العذر: كالخائف فوات الحج أو فوات رقة، والخائف على نفسه وماله، وفاقد القدرة على الرجوع، لا يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، ويحرمون من أمكتهم، وعليهم دم لتعذيبهم الميقات حلالاً. كما أنَّ الدم واجب على من رجع للميقات بعد تعديه حلالاً وإحرامه بعده، فإنَّ رجوعه لا ينفعه وأولى إن لم يرجع؛ فمتعدي الميقات حلالاً إذا لم يرجع له قبل إحرامه يلزمه الدم في جميع الحالات، ولو فسد حجّه أو كان عدم الرجوع لعذر.

ويسقط عنه الدم إذا فات الحج، بطلوع فجر يوم النحر، قبل وصوله عرفة، وتحلل منه بعمرة، بأن نوى التحلل منه بفعل عمرة وطاف وسعى وحلق بنيهتها، فلا دم عليه للتعدي؛ فإن لم يتحلل بالعمرة، وبقي على إحرامه لقابل، لم يسقط عنه الدم.

واجبات الإحرام:

الواجب في باب الحج غير الفرض، إذ الفرض هنا هو الركن، وهو ما لا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلّا به. والواجب ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم. وواجبات الإحرام هي:

- 1 - تجرد الذكر من المُحيط، سواء كان بخياطة كالقميص والسراويل، أو بنسيج، أو صياغة أو سلخ، وسواء كان الذكر مكلفاً أم لا، والخطاب يتعلق بالنسبة لغير المكلف كالصغير والمجنون بالولي. والأنثى لا يجب عليها التجرد، إلا في نحو الأساور، كما سيأتي في محرمات الإحرام.
- 2 - التلبية. وهي تجب على المحرم المكلف ذكراً أو أنثى.
- 3 - وصل التلبية بالإحرام. فمن تركها رأساً أو فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل، فعليه دم.
- 4 - كشف الرأس للذكر.

سنن الإحرام:

- 1 - غسل متصل بالإحرام ومتقدم عليه.
- وإذا أحرّ المحرم إحرامه بعد الاغتسال كثيراً، أعاد الاغتسال؛ أما الفصل

السير فلا يضّر، مثل شد الرحال وإصلاح الحال. ومن كان من أهل المذهب، ويريد الإحرام من ذي الحليفة، قال الصاوي: فإنه يندب له الغسل بالمدينة، ويأتي لباساً لثابته، فإذا وصل لذّي الحليفة تجرد وأحرم.

2 - لبس إزار بالوسط، ورداء على الكتفين، ونعلين؛ أي: أنّ السنة مجموع هذه الثلاثة، فلا يتأفي وجوب التجرد من المُجِيط، فلو التحف برداء أو كساء أجزاء وخالف السنة.

3 - صلاة ركعتين فأكثر بعد الغسل وقبل الإحرام. ومحل سنتيهما أن يكون الوقت للجواز، فإن لم يكن للجواز انتظره، ولا يحرم ما لم يكن مراهقاً، وإلا أحرم وتركهما، وتركهما أيضاً الحائض والنساء. ويجزئ عن الركعتين الفرض، وتحصل به السنة، لكن يفوت الأفضل.

مندوبات الإحرام:

1 - أن يحرم الراكب إذا استوى على وسيلته، والماشي إذا شرع في المشي.

2 - إزالة المحرم الثعلب قبل الغسل، بأن يقصّ أظافره، وشاربه، ويحلق عاتته، وينشف شعر إبطيه، ويرجل شعر رأسه، أو يحلقه، ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم.

3 - الاقتصار على تلبية الرسول ﷺ، وهي: لبك اللهم لبك، لبك لا شريك لك لبك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

4 - تجديد التلبية عند تغير الحال، كقيام، وقعود، وصعود، وهبوط، ورحيل، وحظ، ويقظة من نوم أو غفلة، وخلف الصلاة ولو نافلة، وعند ملاقة الرفاق، إلى أن يدخل المسجد الحرام، ويشرع في طواف القدوم، فإنه يتركها إلى أن يسمي بين الصفا والمروة.

وقبل: يترك الحاج التلبية بمجرد دخول مكة، حتى يطوف ويسمي. وحين يفرغ من السعي وجب العود إليها، فإن لم يعاودها أصلاً فإن عليه دم. ويستمر عليها إلى أن يصل إلى مسجد عرفة بعد الزوال من يومه.

فإن وصل إلى عرفة قبل الزوال فلا يقطعها إلا بعد الزوال، فإن زالت

الشمس قبل الوصول إلى عرفة، فلا يقطعها أيضاً حتى يصل عرفة.

وما تقدم من مسائل التلبية، يتعلق بمن أحرم بالحج من غير أهل مكة، ولم يفته الحج، وأما المعتمر ومن أحرم من مكة، أو فاته الحج، فتليبتهم على النحو التالي:

فمن أحرم من مكة لكونه من أهلها أو مقبلاً بها - ولا يكون إلا بحج مفرداً لما تقدم من أنه إن كان قارناً أو معتمراً أحرم من الحل -، فإنه يلتي من مكانه الذي أحرم منه. وظاهر أنه يؤخر سعيه بعد الإفاضة، إذ لا قدوم عليه، ويستمر يلتي إلى وصول مصلّى عرفة بعد الزوال، كما تقدم.

ومن اعتمر من الميقات من أهل الآفاق، ومن فاته الحج بأن أحرم أولاً بحج ففاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة، فإنهما يلبيان للحرم العام، ولا يتماذيان للبيوت، فعلم أنّ المحرم بالحج ولو قارناً، يلتي للبيوت أو للطواف على ما تقدم، والمعتمر يلتي من الميقات للحرم.

ومن اعتمر من دون الميقات، كالجمرة والتنميم، يلتي للبيوت لقرب المسافة، فالتلبية في العمرة أقلّ منها من الحج.

5 - التوسط في رفع الصوت بالتلبية، فلا يسرها ولا يرفع صوته جداً.

6 - التوسط في الموالاة بها، فلا يتركها حتى تفوته الشعيرة، ولا يوالي حتى يلحقه الضجر، فإن ترك المحرم التلبية أول الإحرام، وطال الزمن طولاً كثيراً، كان يحرم أول النهار ويلتي وسطه، فعليه دم لترك واجب.

أفضل أنواع الإحرام:

الأفراد:

الأفراد بالحج أفضل من القران ومن التمتع؛ لأنه لا يجب فيه هدي.

القران:

ثم القران يلي الأفراد في الفضل، وفتره بصورتين:

الأولى: أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معاً، بأن ينوي القران أو العمرة والحج، بنية واحدة، ويقدم العمرة في النية.

الثانية: أن ينوي العمرة، ثم يبدو له فيردف الحج عليها، ولا يصح إرداف عمرة على حج لقوة الحج.

وصورة إرداف الحج على العمرة، أن ينوي المحرم الحج بعد الإحرام بالعمرة، وقبل الشروع في طوافها، أو أثناء طوافها قبل إتمامه، ويكمل الطواف الذي أردف الحج على العمرة فيه، ويصلي ركعتي الطواف وجوباً، ولا يسمى للعمرة حينئذ؛ لأن الطواف الذي أردف فيه صار غير واجب؛ لاندراج العمرة في الحج، فالطواف الفرض لهما هو الإفاضة، ولا طواف قدوم عليه؛ لأنه بمنزلة المقيم بمكة حيث جدد نية الحج فيها، والسمي يجب أن يكون بعد طواف واجب فيسمى حينئذ بعد الإفاضة.

ويكره الإرداف بعد الطواف. ويصح قبل ركعتي الطواف أو في أثناء ركعتي الطواف، أما بعد ذلك فلا يصح لتمام غالب أركان العمرة إذ لم يبق منها إلا السمي.

ومحل صحة الإرداف، أن تصح العمرة لوقت الإرداف، فإن فسدت قبل الإرداف بجماع أو إنزال، لم يصح الإرداف، ولا يتعقد إحرام الحج، ويجب إتمام العمرة الفاسدة، ثم قضاؤها مع الدم، ولا يحج حتى يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح الحج.

وإذا كان فساد العمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه، صار متمتعاً وحجته تام، وعليه قضاء عمرته.

التمتع:

ثم يأتي في الفضل بعد القران التمتع. وقد فسروه بـ:

- أن يحلّ المعتمر من العمرة في أشهر الحج، وهذا صادق بما إذا كان أحرم بها في أشهر الحج أو قبلها، وأتمها فيها، ولو بيع بعض الركن الأخير منها، كمن أحرم بها في رمضان، وتعم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال.

- ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وإن كان حجه ملتباً بقران، فيكون متمتعاً قارناً، ويلزمه هديان لتمتعه وقرانه.

فحقيقة التمتع حج معتمر في أشهر الحج، من ذلك العام، من غير أن

ينصرف إلى بلده، ويكون بذلك قد انتفع بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج، إذ هو قد أدى العمرة في سفر الحج، وانتفع بالتحلل منها، بأن لم يبق في كلفة الإحرام مدة طويلة، وهذا رخصة من الله تعالى، إذ أباح العمرة في مدة الحج، بعد أن كان ذلك محظوراً في عهد الجاهلية، إذ كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور.

ما يترتب على التمتع والقران؟

يترتب على التمتع لزوم الهدي. ويقاس القران على التمتع بجامع أن كلا من القارن والمتمتع أسقط عن نفسه أحد السفرين. ويشترط للزوم هدي التمتع والقران ما يلي:

1 - عدم إقامة المتمتع أو القارن بمكة أو ذي طوى وقت الإحرام بهما؛ أي: بالتمتع والقران. وغير المقيم بمكة أو ذي طوى يلزمه الهدي، وإن كان أصله من مكة وانقطع بغيرها. كما أن من أقام بمكة بنية الدوام بها، وأصله من غيرها، لا دم عليه؛ بخلاف من نية الانتقال أو من لا نية له.

ويندب الهدي لذی أهلین - أي: من له أهل بمكة وأهل بغيرها -، ولو كانت إقامة بمكة أكثر من غيرها على الأرجح.

2 - أن يحج من عامه في التمتع أو القران، فمن أحل من عمرته قبل دخول شوال، ثم حج فليس بمتمتع، فلا دم عليه، وكذا إذا فات القارن الحج، فلا دم عليه لقراه.

وهذان الشرطان يشتركان فيهما التمتع والقران، ويغرد التمتع بشرطين آخرين هما:

3 - أن لا يعود المعتمر، بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج، لبلده أو لمثله في البعد، ولو كان بلده أو مثله بالحجاز كالمدينة مثلاً؛ فمن كان من أهل المدينة أو من ميقات من المواقيت المتقدمة، واعتمر في أشهر الحج، ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته، ثم رجع لمكة وحج فلا هدي عليه.

ومحل رجوعه لبلده أو مثله، إن لم تكن بلده بعيدة جداً كالمغرب، فيكفي رجوعه لنحو مصر.

4 - أن يفعل المعتمر بعض ركن من عمرته في وقت الحج، بدخول غروب الشمس من آخر رمضان، فإن تمّ سعيه منها قبل الغروب، وأحرم بالحج بعده، لم يكن متمتعاً. وإذا غربت الشمس قبل تمامه كان متمتعاً.

محرمات الإحرام:

1 - لبس الأئشي المحيط بكفّها أو أصابعها، إلّا الخاتم فيغتفر لها دون الرجل.

2 - ستر المرأة وجهها أو بعضه ولو بخمار أو منديل، وهو معنى قولهم: إحرام المرأة في وجهها وكفّهما فقط.

ويستثنى من حرمة ستر الوجه خوف الفتنة فلا يحرم. ويشترط أن يكون بلا غرز ولا ربط. بل المطلوب سدله، فإن كان لحرّ أو برد أو كان مغروراً، فإنّ فيه الفدية.

وبالنسبة للأئشي الصغيرة فإن الخطاب يتعلق بوليّها.

3 - لبس الذكر المُجَبِّط ببدنه أو بأي عضو، سواء كان مُجَبِّطاً بنسيج أو خياطة أو عقد أزرار أو خلال أو حزام، ولو كان المُجَبِّط خاتماً أو ساعة يد. وإذا لقي المحرم قميصاً على كتفيه أو لفت به وسطه أو تلفّع ببردة مرقعة أو ذات فلقين بلا ربط ولا غرز فلا شيء عليه.

وإذا لم يجد المحرم نعلأً ووجد خفأً ونحوه، فإنّه يلبسه بعد أن يقطع أسفل الكعبين، والحديث المتقدم دليل على ذلك. قال الشيخ محمد الأخره: ويلحق بالخفين الحذاءان فيستعملان مع قطع عقيهما.

4 - ستر الرجل وجهه بأي شيء.

5 - دهن الرجل والمرأة الجسد وشعر الرأس أو اللحية بدهن مطيب أو غير مطيب لغير علة، ويلزمهما الفدية لذلك، أما إذا كان لعله جاز الإذهان؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولا فدية في الإذهان لعله إلّا بالإدھان بالمطيب.

6 - إزالة ظفر لغير عذر أو شعر أو وسخ، أما إزالة ما تحت الأظفار فلا يحرم؛ وكذلك غسل البدين بما يزيل الوسخ، من صابون ونحوه إذا كان بغير طيب؛ وكذلك إذا تساقط شعر من أجل وضوء أو غسل ونحوه، فلا شيء فيه.

7 - لبس أو مس الرجل والمرأة الطيب، كالورس، والزعفران، والمسك، والعطر، والعود، والدهن المطيب، بأي عضو من الأعضاء، ولو ذهب ريح الطيب؛ لأن ذهاب ريحه لا يسقط حرمة منه، وإن سقطت الفدية؛ ووجه سقوطها في هذه الحالة أنها تكون فيما يترقه به، وعند ذهاب الريح لا يحصل الترفه.

كما يحرم الطيب ولو كان في كحل أو طعام، إلا إذا طبخ وأمانه الطبخ بذهاب عينه فيه، ولم يبق سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس، فلا حرمة ولا فدية، ولو صبغ الفم. ولا حرمة أيضاً إذا كان الطيب بقارورة سدّت سداً محكماً، فلا شيء فيه، إن حملها المحرم. وكذلك إذا أصابه الطيب بسبب إلقاء الريح أو غيره عليه ولو كثر، ويجب نزعها ولو بإلقاء الثوب الذي هو فيه أو بغسل يده، ولا شيء عليه إلا أن يتراخى في نزعها فعليه الفدية.

ولا حرمة فيما يصيب المحرم من طيب الكعبة، ولا يجب نزع يسيره، وإنما يختار المحرم في نزعها، وذلك للضرورة؛ أي: لأن المحرم مأمور بالقرب من الكعبة المشرفة، وهي لا تخلو من الطيب، أما كثيره فيجب نزعها، فإن تراخى في نزعها فلا فدية، ولا يلزم من وجوب نزعها وجوب الفدية.

8 - الحناء والكحل، إلا للضرورة.

9 - الجماع والإنزال ومقدمتهما، ولو علمت السلامة من المني والمذي. ويفسد الحج والعمرة بذلك. وسيأتي فيما يذكر من مفسدات الحج.

10 - الزواج والتزويج.

11 - التعرض لشجر الحرم - الذي شأنه أن يثبت بنفسه -، بقطع أو قلع أو إتلاف. ويستثنى الإذخر، والسنا، والسواك، والعصا، وما قصد السكنى بموضعه، وما قطع لإصلاح الحوائط والبساتين، ولا جزء فيما حرم قطعه.

12 - التعرض للحيوان البري وليبسه، وإن تأثر، كالغزال والطيور التي تألف البيوت والناس، أو كان لا يؤكل كالخنزير؛ فلا يجوز اصطياده، ولا التسبب في اصطياده.

وإذا كان أحد يملك الصيد قبل إحرامه، فإنه يزول ملكه عنه بالإحرام أو

بالحرم، ويجب إرساله؛ ومحلّ زوال ملكه عنه ووجوب إرساله، إذا كان معه حين الإحرام أو دخوله الحرم، مصاحباً له في قفص أو بيد خادمه، أما إن كان موجوداً بيت، فلا يزول ملكه عنه، ولا يجب إرساله عند الإحرام، ولو أحرّم من بيته.

وإذا حرم تعرض المحرم للبرّي، فلا يجوز له - ما دام محرماً - أن يستجذ ملك حيوان بري، بشراء أو صدقة أو هبة أو إقالة، ولا أن يقبله وديعة. ويستثنى من التحريم الفأرة، والحية، والعقرب، والحداة، والغراب، والسباع العادية؛ فيجوز قتلها.

ويلحق بالفأرة كل ما يقرض الثياب من الدواب، ويلحق بالحية والعقرب الزنبور - وهو ذكر النحل -، ويلحق بالحداة كل ما يخطف الطعام، ويلحق بالكلب العقور السباع، كالأسد والذئب والنمر والفهد.

والطير إذا خيف منه على النفس والمال يجوز قتله، لدفع شره، لا بقصد ذكائه، إذا كان لا يندفع إلّا بقتله. ويشترط في السباع أن تكون قد كبرت وبلغت حدّ الإيذاء، أما إذا كانت صغيرة فلا تقتل. ويجوز للحلّ قتل الوزغ بالحرم، أما المحرم به أو بغيره فلا يجوز له قتله.

والإحرام المعتبر في حكم الصيد: إحرام المكان - أي: الحرم المكي -، وإحرام النسك - أي: الحج والعمرة -؛ فالموجود بالحرم المكي يحرم عليه الصيد، ولو لم يكن محرماً بحج أو عمرة؛ والمحرّم بحج أو عمرة يحرم عليه الصيد، ولو لم يكن بالحرم.

ويدخل في البرّي الضفدع والسلحفاة، فإنّها يحرم صيدها.

13 - التعرض لصيد حرم المدينة، لكن لا جزاء فيه إن قتل، ويحرم أكله. وكذلك التعرض لشجرها، وهو ما ثبت بنفسه.

مكروهات الإحرام:

1 - شدّ النفقة بالمعصود أو الفخذ، وسيأتي جوازه بالوسط على الجلد، لا على الإزار.

2 - كبّ المحرم وجهه على وسادة ونحوها، لا وضع خذّه عليها.

3 - شَمَّ طيب مذْجَرٌ، وهو ما خفي أثره كريحان وورد وياسمين وسائر أنواع الرياحين، لا مجرد مَسِّه فلا يكره، كما لا يكره المكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه.

4 - المكث بمكان به طيب مؤنث، كمسك وعطر وزعفران، كما يكره شمه بلا مَسٍّ، وإلّا حرم.

5 - استصحاب الطيب المؤنث، في الخرج أو في الصندوق.

6 - الحجامة بلا عذر، إن لم تُزَلْ شعراً، وإلّا حرمت وافتنى الحاجم مطلقاً؛ أي: إن أزال الشعر، أزاله لعذر أم لا.

7 - غمس المحرم رأسه في ماء، وذلك خيفة قتل دوابه، وهذا لغیر غسل واجب أو مندوب أو مسنون. كما يكره تجفيف الرأس بقوة خوف قتل الدواب، أما تجفيفه بخفة فيجوز.

8 - النظر في المرأة. ووجه الكراهة الخوف من أن يرى شعناً فيصلحه.

جائزات الإحرام:

1 - التظلل بيناء، وخيمة، وشجر، ومحمل، ومحفة.

2 - اتقاء شمس أو ريح أو مطر أو برد، عن الوجه والرأس، باليد أو بشيء مرتفع، من ثوب أو غيره، بلا لصوق.

3 - حمل شيء على الرأس لحاجة، بلا تجارة، وإلا منع، وافتنى.

4 - شذ المحرم حزاماً بشرطين: أن يشده على جلده، لا على إزاره أو ثوبه؛ وأن يكون لفتته التي ينفقها على نفسه وعياله، لا لفتقة غيره، إلا تبعاً، ولا لتجارة؛ فإن شدها لا لفتته، بل للتجارة، أو لغيره، أو فارغة، أو شدها على إزاره، فعليه الفدية.

5 - حَكٌّ ما خفي من البدن برفق، خوفاً من قتل قملة. أما ما ظهر من البدن، فيجوز حكه مطلقاً، إذا لم يكن فيه قملة.

6 - فجر جرح أو دمل، لإخراج ما فيه، من قيح ونحوه.

7 - الفصد لحاجة بدون عصاية، وإلّا افتنى إن عصبه بعصاية ولو

لضرورة، كما تلزم الفدية بعصب جرح أو دمل أو راس، أو وضع قطنة بأذن أو قرطاس على الصدغ ولو لضرورة.

8 - إبدال الثوب الذي أحرم فيه بثوب آخر، ولو لقمل في الثوب الأول. وكذلك يجوز بيعه ولو لقمل به.

9 - دخول الحمام ولو طال المكث فيه حتى عرق، إلا إذا أزال عن جسده الوسخ فعليه الفدية.

10 - يجوز للمحرم غسل الثوب الذي أحرم به، لأجل نجاسة، بالماء الطهور فقط، دون صابون ونحوه، ولا شيء عليه جيتئذ لو قتل ما به من قمل أو برغوث، إذا تحقق وجودها أو شك فيه. وإن تحقق عدم وجود هذه الدواب جاز غسله مطلقاً، سواء كان الغسل للترفيه أو لوسخ أو لنجاسة، وسواء غسله بالماء فقط أو مع صابون.

فإن لم يكن الغسل لنجاسة، بل كان لوسخ أو لترفيه، وكان به القمل، أو شك في وجوده، فلا يجوز غسله، كان بالماء فقط أو مع غيره، فإن غسله وقتل شيئاً منها أخرج ما فيه من الفدية.

وكذا إذا كان الغسل لنجاسة، وكان بالماء مع الصابون، مع تحقق وجود القمل، أو الشك فيه، فلا يجوز، فإن غسله وقتل شيئاً أخرج ما فيه من الفدية.

الركن الثاني: السعي بين الصفا والمروة

شروط صحة السعي:

1 - أن يتقدمه طواف صحيح، ولا فرق بين أن يكون الطواف واجباً كطواف القدوم، أو ركناً كطواف الإفاضة، أو نفلاً؛ فإن سعى المحرم من غير تقديم طواف صحيح عليه لم يعتد به.

2 - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة ألغى الشوط.

3 - أن يكون عدد أشواط السعي سبعة. والسعي من الصفا إلى المروة يعدّ شوطاً، والرجوع من المروة إلى الصفا يعدّ شوطاً ثانياً.

4 - الموازنة بين الأشواط.

واجبات السعي:

- 1 - أن يقع بعد طواف واجب، كالقدوم والإفاضة.
- 2 - أن يقع تقديمه على الوقوف بعرفة، بأن يوقعه عقب طواف القدوم، إن كان المحرم ممن يجب عليه طواف القدوم؛ فإن لم يكن ممن يجب عليه طواف القدوم، أخره عقب طواف الإفاضة، ليقع بعد طواف واجب؛ فإن قَدَّمَ السعي بأن أوقعه بعد طواف نفل، أعاده وجوباً بعده - أي: بعد الإفاضة - بدون إعادة الإفاضة، إن كان الفصل يسيراً؛ فإن طال الزمن وجب إعادة الإفاضة له، وإعادة السعي بعدها، ما دام بمكة، ولا يجبره دم، بل يلزمه الإتيان به بعد الإفاضة؛ فإن تباعد عن مكة بحيث لم يمكنه إعادته لزمه دم، ولا يجب عليه الرجوع له؛ لأنه لم يترك ركناً، وإنما أتى بأصل الركن، وهو السعي بعد طواف غير واجب، وإنما فوت واجباً، وهو إيقافه بعد طواف واجب، والواجب يتجبر بدم.
- وإذا أخر السعي عن شهر ذي الحجة، وأوقعه في المحرم، فعليه دم؛ لأنه فعل ركناً في غير أشهر الحج.
- 3 - المشي للمقادير، فإن كان المحرم قادراً على المشي، لكنه ركب أو حمل، فقد لزمه دم إن لم يعده.

سنن السعي:

- 1 - تقبيل الحجر الأسود، قبل الخروج له، وبعد صلاة ركعتي الطواف.
- 2 - الرقي على الصفا والمروة للرجل، وتحصل السنة بمطلق الرقي، ولو في الأسفل. والمرأة لا يتن لها الصعود، إلا إذا خلا الموضع من الرجال، وإلا وقفت أسفلهما، ولا يجوز لها مزاحمة الرجال.
- 3 - الإسراع بين العمودين الأخضرين الملاصقين لجدار المسجد، إسراعاً فوق الرمل ودون الجري، وذلك في الذهاب وفي الرجوع.
- 4 - الدعاء على الصفا والمروة، سواء رقي عليهما أم لا. وليس في ذلك دعاء مؤقت.

مندوبات السعي:

- 1 - المرور بزمزم للشرب منها، قبل الخروج إلى السعي، وبعد تقبيل الحجر المسنون له.
- 2 - الطهارة من الحدث والخبث للمحرم. فإن انتقض وضوؤه أو تذكر حدثاً أو أصابه حقن، ندب له أن يتوضأ ويمني، وليس اشتغاله بالوضوء من جديد مما يخلّ بالمواالة الواجبة في السعي.
- 3 - ستر العورة.
- 4 - الوقوف على الصفا والمروة دون الجلوس، فهو مكروه أو خلاف الأولى.

الركن الثالث: الحضور بعرفة ليلة النحر

ويتحقق الركن بحضور الحاج على أية حالة كانت، ولو بالمرور بعرفة، لكن بشرطين في الماز: أن يعلم أنه بعرفة، وأن ينوي الحضور الركن. أما من استقر واطمأن في أي جزء منه فلا يشترط فيه العلم ولا التبة، ولو كان مغفياً عليه أو نائماً. ولا بدّ في الحضور بعرفة من مباشرة الأرض أو ما اتصل بها، فلا يكفي الوقوف في الهواء.

وشروط الركنية الوقوف بليل، فلا يجزئ الوقوف نهاراً عن الركن.

ويكفي الحضور في أي جزء من أجزاء عرفات.

قال الشيخ الأستاذ محمد الأخوة: وعليه فمن مرّ بعرفة وهو في طائرة مروحية مثلاً، لا يعتبر قد حصل الركن.

واجبات الوقوف بعرفة:

- 1 - يجب في وقوف الركن الطمأنينة بقدر الجلسة بين السجدين، قائماً أو جالساً أو راكباً، فإن ترك الطمأنينة لزمه دم.
- 2 - الوقوف بعرفة بعد الزوال: يجب أن يقف الحاج جزءاً من النهار بعد الزوال، فإن لم يفعل لزمه دم.

الخطأ في الرؤية:

يجزى الوقوف ليلة الحادي عشر، إذا أخطأ أهل الموقف، بأن لم يروا الهلال لعذر، من غيم أو غيره، فأتوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً، ووقفوا يوم العاشر، وفي اعتقادهم أنه التاسع، فإنه يجزئهم؛ أما الذين لا يجزئهم فهم:

- المتعمد.

- إذا أخطأ بعض أهل الموقف.

- إذا وقف أهل الموقف في اليوم الثامن أو الحادي عشر.

ومن رأى الهلال وردت شهادته، فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم.

سنن الوقوف بعرفة:

1 - خطبتان بمسجد نمرة بعد الزوال، يعلمهم الخطيب فيهما ما عليهم من المناسك، إلى طواف الإفاضة. ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، ويقوم الصلاة والإمام جالس على المنبر، بعد الفراغ من خطبته. وهذه الخطبة لا يجعل لها المالكية حكم الخطبة للصلاة، وإنما يجعلونها لها حكم التعليم؛ لأنها ليست للصلاة، ولو كانت للصلاة لوجب أن تشترك مع الصلاة في الوقت، ولوجب أن يؤذن في أول الخطبة كالجمعة.

2 - الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك لأهل عرفة، بأذان ثانٍ وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما. ومن فاتته الجمع مع الإمام جمع وحده، وإن تركه فلا شيء عليه.

3 - قصر صلاتي الظهر والعصر، إلا لأهل عرفة فإنهم يتمون. والقصر سنة لفعله لأنه فقد قصرهما.

مندوبات الوقوف بعرفة:

1 - الوقوف بجبل الرحمة عند الصخرات العظام.

2 - الرضوء، وذلك لأن الوقوف من أعظم المشاهد. وليس الرضوء بواجب للمشفقة.

3 - الوقوف مع الناس؛ لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول.

- 4 - الوقوف راجباً، لكونه أعون على مواصلة الدعاء، وأقوى على الطاعة.
- فإن لم يركب المحرم فقام على قدميه، إلا لتعب فيجلس.
- 5 - الدعاء من خيرى الدنيا والآخرة والتضرع للغروب.

الركن الرابع: طواف الإفاضة

وقته:

وقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ويجب أن يكون بعد الرمي، إلى آخر ذي الحجة؛ فإن أخره الحاج عن ذي الحجة، وفعله في المحرم فعليه دم؛ لأنه فعل الركن في غير أشهر الحج.

فالحاج إذا رمى العقبة، ونحر، وحلق أو قصر، نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة. ولا تسرّ له صلاة العيد بمنى، ولا بالمسجد الحرام؛ لأن الحاج لا عيد عليه.

شروط صحة الطواف مطلقاً - الإفاضة وغيرها :-

- 1 - الطهارتان. يشترط في صحة الطواف طهارة الخبث والحدث كالصلاة.
- وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وخافت عدم انقطاع الحيض قبل موعد سفرها فإنها تحكم الشّد وتعتصب حتى لا ينزل الدم بالحرم، وتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليها للضرورة قياساً على قراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان. وهذا القول ذكره الإمام القرافي نقلاً عن رواية الإمام سحنون عن الإمام مالك. (الذخيرة 2/ 272).
- 2 - ستر العورة: وذلك كالصلاة في حق الذكر والأنثى.
- 3 - جعل الطائف البيت عن يساره حال الطواف.
- 4 - إخراج كل البدن عن الشاذوان: وهو بناء من حجر، ملصق بحائط الكعبة، محدودب. وهو من هواء البيت.
- 5 - إخراج كل البدن عن حجر إسماعيل: وذلك لأن أصله من البيت، وهو الآن محوط ببناء على شكل قوس تحت ميزاب الرحمة، من الركن العراقي، الذي يلي باب الكعبة، إلى الركن الشامي، طوله نحو ذراعين، ليس ملصقاً بالكعبة، بل له باب من عند العراقي، وباب من عند الشامي، يدخل الداخل من هذا ويخرج من الآخر، والمطاف خارج الحجر.

وإذا كان خروج البدن شرط صحة، فإنَّ المقبَّل للحجر الأسود ينصب قامته، بأن يعتدل بعد التقبيل، ثم يطوف؛ لأنه لو طاف مطاطناً لكان بعض بدنه في البيت، فلا يصح طوافه.

6 - أن يكون الطواف سبعة أشواط: والسبعة أشواط تبتدئ من الحجر إلى الحجر. فإن زاد الطائف فبلغ ثمانية أو أكثر، قطع الطواف وركع ركعتين للسبعة الكاملة، ويلغي ما زاد عليها ولا يعتد به. وإن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة، فإنه يني على الأقل إن لم يكن مستحكماً - أي: كثير الشك -، فإن كان كذلك بنى على الأكثر.

7 - أن يكون الطواف داخل المسجد، فلا يجزئ خارجه ولا فوق سطحه.

8 - الموالاة: يشترط للطواف أن يكون متوالياً بلا فصل كثير، فإن وقع الفصل كثيراً لحاجة أو لغيرها، ابتداءً من أوله، وبطل ما فعله في البداية.

وإذا أقيمت صلاة الفريضة لإمام راتب، قطع الطائف الطواف وجوباً، ولو كان الطواف ركناً، إذا لم يكن صلى الفريضة، أو كان صلاها منفرداً وكانت مما تعاد؛ ويبي على ما فعله من طوافه بعد السلام وقبل التثفل.

ويندب إكمال الشوط إذا أقيمت الصلاة أثناءه، فإن لم يكمله ابتداءً في موضع توقفه، ويندب له أن يعيد ذلك الشوط.

والمراد بالإمام الراتب إمام مقام إبراهيم. وعلم مما تقدم أن الفصل بصلاة الفريضة لا يطل الطواف، بخلاف النافلة والجنابة. وكذا لا يطله الفصل برعاف. ويبي الراعي بعد غسل الدم بالشروط التي تقدمت في الصلاة، من كونه لا يعتدّ موضعاً قريباً لأبعد منه، وأن لا يبعد المكان في نفسه، وأن لا يظا نجاسة.

واجبات الطواف مطلقاً:

1 - ركعتان بعد الفراغ منه. ويندب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم، بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة.

ويندب القراءة فيهما بـ «الكافرون» في الركعة الأولى، ثم «الإخلاص» في الثانية.

وإذا طاف الطائف في وقت تمنع فيه الصلاة فإنه لا يركعهما.

ويندب الدعاء، بعد تمام الطواف وقبل ركعته، بالملتزم؛ وهو حائط البيت بين الحجر الأسود وباب البيت، يضع الطائف صدره عليه، ويفرش ذراعيه عليه، ويدعو بما شاء، ويسئى الحطيم أيضاً؛ لأنه يحظم الذنوب، وما دعي فيه على ظالم إلا وحظم. ويندب كثرة شرب ماء زمزم - وهو ما يسئى بالتفلسف -؛ لأنه بركة. ويندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به.

2 - الابتداء من الحجر الأسود.

3 - المشي للقادر: فإن كان الطائف قادراً على المشي، وركب أو حمل، فقد لزمه دم. ومحل وجوب الدم، إذا لم يُعده، وكان قد خرج من مكة؛ فإن أعاده ماشياً بعد الرجوع له فلا دم عليه. فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب بإعادته ماشياً، ولو طال الزمن، ولا يجزيه الدم. أما العاجز فلا دم عليه، ولا إعادة إذا طاف ركباً.

سنن الطواف:

1 - تقبيل الحجر الأسود بلا صوت، في أول الطواف قبل الشروع فيه. فإن لم يستطع الطائف تقبيله لرحمة، لمسه بيده إن قدر، أو بعود يضعه عليه، ثم يضع يده أو المود على فمه دون صوت. فإن لم يقدر كثير دون أن يشير إلى الحجر بيده. ويندب التكبير مع كل تقبيل.

2 - استلام الركن اليماني في أول شوط، بأن يضع يده اليمنى عليه، ويضعها على فيه من غير تقبيل. ويقتصر في الاستلام على الركنين المتقدمين: ركن الحجر الأسود والركن اليماني. ولا يشرع استلام الركنين اللذين يليان الحجر.

3 - الرَّمْلُ للذكر: وهو يسر في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في طواف القدوم وطواف العمرة.

والرمل هو الإسراع في المشي دون الخبط. ومحل استنائه، أن يكون الإحرام بالحج أو العمرة وقع من الميقات، كان المحرم آفاقياً، أو من أهل الحرم؛ لأنَّ سَنَةَ الرَّمْلِ إنما هي في طواف العمرة وطواف القدوم.

4 - الدعاء أثناءه. ويكون الدعاء بما يحب الطائف، من طلب عافية،

وعلم، وتوفيق، وسعة رزق. وليس في الدعاء حدّ محدود، بل يكون بما يفتح عليه. والتحديد لذلك من البدع. والأولى أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة.

مندوبات الطواف:

1 - الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة؛ لمن أحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت - كالتنعيم والجعرانة -؛ أو بالإفاضة لمن لم يطف القدوم لعذر أو نسيان.

2 - تقبيل الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني، في أول كل شوط، ما عدا الشوط الأول فإنه سنة.

3 - الدعاء بالملتزم، بعد الفراغ من الطواف، وقبل ركعتيه.

4 - الدنو من البيت للرجال.

5 - يندب فعل طواف الإفاضة يوم النحر، وقبل الزوال، وعقب الحلق بلا تأخير إلا بقدر الضرورة؛ وأن يأتي به في ثوب إحرامه، لتكون جميع أركان الحج به.

واجبات الحج

وهي واجبات مستقلة عن الأركان.

الواجب الأول: طواف القدوم:

شروط وجوبه:

1 - أن يكون الحاج محرماً بالحج من الحل - مفرداً أو قارناً -، إذا كانت داره خارج الحرم؛ أو كان مقيماً بمكة وخرج للحل لقرائته أو لميقاته، فيجب عليه طواف القدوم.

أما المقيم بمكة فلا يجب عليه طواف القدوم؛ لأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل. وأما من كان مقيماً بالحرم فلا يجب عليه الطواف أصلاً. فغن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى.

وروجه ذلك أن حكم مناسك الحج والعمرة أن يؤتى بها بعد الجمع بين الحلق والحرم، فإذا رجع من منى جاز له ذلك؛ لأن الجمع بينهما قد حصل. ووجه تأخير السعي بين الصفا والمروة إلى أن يعود من منى للإفاضة، أن شرط السعي أن يعقب طوافاً واجباً، ولا يجب على الحاج المحرم من مكة طواف إلا طواف الإفاضة.

2 - أن لا يكون مراقباً. والمراقب هو الذي يقارب الوقت، بحيث يخاف فوات الحج إن اشتغل بطواف القدوم، فعندئذ يجب عليه ترك طواف القدوم لإدراك الحج. فمن زاحمه الوقت وخشي فوات الحج لو اشتغل بطواف القدوم سقط عنه، بل يجب تركه لإدراك الحج. ومثل المراقب الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون والناسي إذا استمر غرضهم، بحيث لا يمكنهم الإتيان بطواف القدوم لإدراك الوقوف بعرفة.

أما غير المراقب، وهو الذي لم يزاحمه الوقت، بحيث لا يخشى فوات الحج، فإنه يجب عليه طواف القدوم.

3 - أن لا يردف الحج على العمرة. وقد تقدم كيف أن طواف القدوم يسقط عن المردف، عند الحديث عن القران.

وينوي الطائف لطواف القدوم نية وجوبه، ليقع واجباً، فإن نواه نفلاً أعاده بنية الوجوب، وأعاد السعي الذي ساء بعد النفل، ليقع بعد واجب، ما لم يخف فوات الحج إن اشتغل بالإعادة، فإن خاف ذلك ترك إعادة الطواف والسعي، وأعاد السعي بعد طواف الإفاضة، ولزمه دم لفوات طواف القدوم.

شروط صحة طواف القدوم:

هي نفس شروط صحة الإفاضة، وكذلك واجباته وستة.

الواجب الثاني: النزول بمزدلفة:

يجب النزول بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة النحر. فإن لم ينزل الحاج بمزدلفة فعليه دم.

وقت النزول بالمزدلفة يكون بعد الدفع من عرفة، إلى طلوع الفجر، فمن لم ينزل حتى طلع الفجر فعليه دم.

ويتدب النزول إلى الإسفار قبل أن تطلع الشمس.

والواجب النزول بقدر حظ الرحال، وصلاة المغرب والعشاء، وتناول شيء من أكل أو شرب. إذ ليس المبيت كامل الليل واجباً.

سنة النزول بمزدلفة:

1 - جمع العشاءين، جمع تأخير بمزدلفة. بأن تؤخر المغرب لبعد مغيب الشفق، وهذا إن وقف الحاج مع الناس ودفع معهم، فإن قدمهما - أي: المغرب والعشاء - عن مزدلفة أعادهما بها ندباً، إلا الذي تأخر عن الناس، لعذر، فإنه يصلحهما جميعاً بعد الشفق في أي محل كان فيه؛ وهذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة. أما إن انفرد بوقوفه عنهم، فكل من الفرضين لوقته قصراً.

2 - قصر العشاء بمزدلفة. ويستثنى أهل مزدلفة فإنهم لا يقصرون، بل يتنمون كأهل منى وأهل عرفة. والحاصل أن أهل كل محل، من مكة، ومنى، ومزدلفة، وعرفة، يتم في محله، ويقصر غيرهم، وأما الجمع بعرفة ومزدلفة فهو سنة للجميع.

المندوبات:

1 - الوقوف بالمشرع الحرام من بعد صلاة الصبح، مستقبلاً البيت للدعاء، والثناء على الله تعالى، إلى الإسفار.

والمشرع الحرام اسم جبل بمزدلفة يسمى قزح، ويسمى مشعراً؛ لأنه معلّم للعبادة. ووصف بالحرام لأنه من حرم مكة.

ويكفي الوقوف بأي جزء من أجزاء مزدلفة.

2 - يتدب البيات بالمزدلفة، والارتحال منها بعد أن تصلّى الصبح فيها بغلس من يوم النحر، بعد الدعاء بالمشرع، وقبل الشروق.

3 - الإسراع عند الذهاب إلى منى ببطن محتر، إسراعاً دون الجري، يهرول فيه العاشي. وبطن محتر واد بين المشرع الحرام ومنى.

يجوز الترخص في فضيلة الوقوف مع الإمام بالمشرع الحرام بعدم الوقوف

معه.

الواجب الثالث: رمي جمرة العقبة يوم النحر:

ورقت رميها من طلوع الفجر يوم النحر، وينتهي وقتها إلى الغروب؛ وبعده يكون قضاء. والأفضل أن تكون بعد طلوع الشمس. فإن رماها قبل طلوع الفجر فلا تصح، ويعاد رميها. وإن رماها بعد الغروب فإنها تكون قضاء وعليه دم، وأولى إن آخرها ليوم بعده.

شروط صحة الرمي في جمرة العقبة وفي غيرها:

- 1 - أن يكون ما يرمى به من جنس الحجر، سواء كان رخاماً أو صواناً، ولا يصح بطين ولا معدن. ولا يشترط طهارة الحجر الذي يرمى به، وإنما يتدب.
 - 2 - أن يكون كحصى الخذف - أي: الذي يتخاذف به الصبيان وقت اللعب -، وذلك بأن تكون الحصاة قدر الفولة أو النواة، ولا تجزئ الصغيرة جداً كالحمصة. وتكره الكبيرة.
 - 3 - أن يكون رمي الحصى بالبدن على الجمرة، فلا يجزئ الرمي بنحو قوس. ولا يصح الوضع، ولا الطرح بلا رمي؛ ولا إن جاوزت الحصاة الجمرة فوقعت خلفها، أو وقعت دونها ولم تصل. فإن وصلت أجزأت.
 - 4 - أن يرمي الحاج كلَّ حصاة بمفردها. فلا يرمي السبعة دفعة واحدة. فإن رماها كذلك اعتدَّ بواحدة.
 - 5 - أن يكون عدد الحصيات سبعة. فلو ترك حصاة أو أكثر من جميع الجمرات، أو من بعضهن ولو سهواً، لم يجزه.
 - 6 - أن ترتب الجمرات الثلاث أيام منى: بأن يبتدئ الحاج بالأولى التي تلي مسجد منى، ثم بالوسطى، ثم بالعقبة. فلو نكس لم يجزه ولو نكس سهواً.
- ومن رمى كلاً من الجمرات الثلاث في يوم من أيام منى، بخمس من الحصيات، اعتدَّ بالخمس الأوّل من الجمرة الأولى، وكمّلها بحصاتين، وأعاد الثانية والثالثة من أصلهما للترتيب؛ وهذا سواء ترك الحصاتين من كلِّ جمرة عمداً أو نسياناً. وإذا لم يدر موضع حصاة تركها من الجمرات - تحقيقاً أو شكاً - أمي من الأولى أو من غيرها، اعتدَّ بست من الجمرة الأولى بناء على اليقين، وأعاد

ما بعدها من الثانية والثالثة وجوباً للترتيب؛ ولا هدي إن ذكر في يومه؛ أي: لا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه.

فإن رمى الجمار الثلاث في يومين، وحصل الشك في ترك حصاة، ولم يدرك من أي الجمار هي، وهل هي من اليوم الأول أو الثاني؛ فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين، ويكتمل عليها ويعيد ما بعدها، ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لوقت القضاء.

ومن نكس بين الجمرات أعاد المنكسر، فمن رمى الأولى فالعقبة فالوسطى أعاد العقبة؛ لأن رميها كان باطلاً لعدم الترتيب، ولا دم إن تذكر في يومه، ولا يفوت الرمي إلا بغروب اليوم الرابع.

ولا يجب أن يكون الرامي للحصيات طاهراً.

مندوبات الرمي لجمرة العقبة يوم النحر خاصة:

1 - يندب رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ ويكره تأخير الرمي للزوال لغير عذر، أما إذا كان التأخير لمرض أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال.

2 - يندب التقاط حصيات ورميها يوم النحر من مزدلفة، بخلاف غيرها فتلتقط من أي مكان، ولو التفتت حصيات العقبة من منى لكفى ذلك.

3 - يندب أن يكون الرمي قبل النحر. والدليل على ذلك: ما روي عن أنس قال: لما رمى النبي ﷺ الجمرة نحر نسكه، ثم ناول الحائق شقه الأيمن فحلقة، فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقة فقال: «اقسمه بين الناس».

4 - يندب رمي العقبة حين الوصول لها وعلى الحالة التي وصل إليها، راكباً أو ماشياً، وذلك إذا وصل لها بعد طلوع الشمس، وإلا ندب انتظار طلوعها.

مندوبات عاقبة للجمار كلها:

1 - التقاط الحاج الحصيات بنفسه.

2 - التقاط العدد كاملاً؛ ويكره كسر حجر كبير والرمي به؛ كما يكره الرمي بما رمي به.

- 3 - أن تكون الحصيات طاهرة. فإن رمى بمتنجس ندب إعادته بظاهر.
- 4 - المشي في غير جمرة العقبة يوم النحر.
- 5 - التكبير مع كلِّ حصاة. والتكبير يكون في جمرة العقبة أو في غيرها، في باقي أيام الرمي.
- 6 - التتابع في رمي الحصيات والجمرات، فلا يفصل بينهما بمشغل من كلام أو غيره.
- 7 - المكث ولو جالساً، إثر رمي الجمرتين الأولى والوسطى، مستقبلاً البيت، للثناء والدعاء قدر قراءة سورة البقرة بإسراع.
- 8 - أن يقف على يسار الجمرة الثانية متقدماً عليها جهة البيت، لا أن يحاذيها جهة يسارها. ويندب كذلك حال الدعاء جعل الأولى خلفه. وأما جمرة العقبة فيرميها وينصرف ولا يقف لضيق محلّها.
- 9 - أن يكون الرمي لجمار أيام منى بعد الزوال مباشرة، قبل صلاة الظهر، فمحلّ الندب التعجيل قبل صلاة الظهر؛ لأنّ دخول الزوال شرط صحّة للرمي في الأيام الثلاثة.

الواجب الرابع: الحلق أو التقصير:

- الحلق هو إزالة الرجل جميع شعر رأسه بالموسى ونحوه، ويجزئ عنه التقصير، وهو أن يأخذ من جميع شعره من قرب أصله. ويجزئه أخذ قدر الأنملة من جميع أطراف شعره وأخطأ.
- والحلق أو التقصير نسك، وليس مجرّد إباحة محظور. والحلق للرجل أفضل من التقصير. أما المرأة فإنّه يتعين عليها التقصير، ويحرم عليها الحلق لأنه مثله. وتقصيرها أن تأخذ من جميع أطراف شعرها قدر الأنملة.
- ولا يجزئ في المذهب حلق أو تقصير بعض الرأس. ويجزئ عند غير المالكية. وشرط إجزاء تقصير الرجل عن الحلق، إذا لم يكن قد لبّد شعره أو عقصه، فإن فعل فقد تعين الحلق عليه.

واجبات الحلق:

1 - أن يكون قبل الرجوع إلى بلده. فإن أخره إلى بلده ولو نسياناً فإنّ عليه دم، ولو قرّبت بلده.

2 - أن يقع بعد رمي جمرّة العقبة؛ لأنّ الحاج إذا لم يرمها لم يحصل له تحلل، فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام.

مندوبات الحلق:

1 - يندب فعله بعد النحر.

2 - يندب أن يكون الحلق يوم النحر.

3 - يندب أن يكون قبل الزوال إن أمكن.

4 - أن يكون قبل طواف الإفاضة.

الواجب الخامس: تقديم الرمي للعقبة على الحلق:

يجب تقديم رمي جمرّة العقبة على الحلق؛ لأنّه إذا لم يرمها الحاج لم يحصل له التحلل الأصغر لكي يترقّه، فمن لم يرم للعقبة فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام.

وإن قدّم الحلق على الرمي للعقبة فإنّ عليه فدية؛ لأنّ الحلق من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحلّلين.

وإذا قدم الحاج الحلق على رمي العقبة، فإنّ عليه أن يمرّ موسى على رأسه بعد الرمي؛ لأنّ الحلق الواقع قبل الرمي وقع في غير محله.

الواجب السادس: تقديم الرمي للعقبة على طواف الإفاضة:

يجب تقديم رمي جمرّة العقبة على طواف الإفاضة؛ فمن قدّم الإفاضة على الرمي لزمه دم.

التقديم والتأخير الذي لا دم فيه:

الحاصل أنّ الذي يفعله يوم النحر أربعة: الرمي، فالتنحر، فالحلق، فالإفاضة. أما تقديم الرمي على النحر، وتقديم النحر على الحلق، وتقديمهما

على الإفاضة، فإنه مندوب، وليس بواجب، فمن نحر قبل الرمي، أو أفاض قبل النحر، أو قبل الحلق، أو قبلهما معاً، أو قدم الحلق على النحر، فلا شيء عليه؛ سواء فعل ذلك عمداً أو نسياناً. أما إن قدم الإفاضة، أو الحلق، على الرمي للعقبة، فإن عليه هدي، في تقديم الإفاضة على الرمي، وفدية في تقديم الحلق على الرمي؛ لأنه من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحللين، فإن قدمهما معاً على الرمي، فعليه هدي وفدية؛ ويعيد الإفاضة ما دام بمكة، تداركاً للواجب. ويسقط عنه الدم، إن أعاده قبل المحرم.

الواجب السابع: المبيت بمنى:

بعد الإفاضة يوم النحر يجب على الحاج الرجوع لمنى للمبيت بها. وأيام منى ثلاثة بلياليها، إن لم يتعجل الحاج، وليلتان إن تعجل الخروج قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي.

والتعجيل جائز مستوي الطرفين؛ لا مستحب، ولا خلاف الأولى. وهذا في حق غير الإمام، أما هو فيكره له التعجيل. ويجوز التعجل أيضاً لأهل مكة.

وشرط جواز التعجل أن يجاوز المتعجل جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت ورمي اليوم الثالث. وهذا الحكم لغير الآفاقي؛ أي: لمن كان من أهل مكة، أما الآفاقي وهو من كان من غير أهل مكة فلا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر، ولو لم يخرج إلا بعد الغروب.

وتبتدئ ليالي منى بعد أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر. فيعود إليها بعد ذلك لمبيت أول ليلة. ويندب الفور في الرجوع إلى منى، ولو يوم الجمعة، فلا يصليها الحاج بمكة.

وأيام منى تبتدئ باليوم الذي بعد يوم النحر؛ أي: بعد اليوم العاشر. وتسمى هذه الأيام بأيام التشريق؛ لأن الناس يقددون فيها اللحم والتقديد تشريق، أو لأن الهدايا لا تنحر فيها حتى تشرق الشمس. وسماها الله تعالى بالمعدودات. وهي غير المراد من الأيام المعلومات، فالأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة. وهي اليوم العاشر ويومان بعده. والمعدودات أيام منى بعد يوم النحر. فالיום

العاشر من المعلومات لا من المعدودات. واليومان بعده من المعلومات والمعدودات. واليوم الرابع من المعدودات فقط.

ولا يجزئ المبيت إلا فيما فوق العقبة، ولا يجزئ دونها. والعقبة صخرة عظيمة وهي أول منى بالنسبة للآتي من مكة، يليها بناء لطيف يرمى عليه الحصيات. وهو المسمى بجمرة العقبة. وهي آخر منى بالنسبة للآتي من مزدلفة. ومنى بطحاء متسعة ينزل بها الحجاج في الأيام المعدودات.

وإن ترك الحجاج ما زاد على نصف ليلة من الغروب للفجر لم يته بمنى، فعليه دم. وذلك بحسب التعجل وعدمه؛ فإن المتعجل إذا ترك الليالي جلّ ليلة من اللياليتين عليه دم.

ورخص لراعي الإبل ترك المبيت بمنى، ليالي الرمي، بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وذلك بأن ينصرف إلى رعيه، فيترك المبيت ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، ويأتي اليوم الثاني من أيام الرمي فيرمي فيه لليومين: اليوم الأول الذي فات، وهو في رعيه، والثاني الذي حضر فيه. ثم إن شاء تعجل، وإن شاء أقام، لرمي الثالث من أيام الرمي.

وكذلك رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة، ولا بد أن يأتي نهاراً للرمي ثم ينصرف. وقد كان صاحب السقاية ينزع الماء من زمزم ليلاً ويفرغه في الحياض.

ومن عدا راعي الإبل وصاحب السقاية فهل يلحق بهما غيرهما؟ فقد قال الشيخ محمد الأخوة: القاعدة هنا أن كل من يقوم بعمل لمصلحة الجماعة، وكان متصفاً بالحج، فإنه يرخص له عدم المبيت، ومثل من تقدم ذكره ساعي البريد، والشرطي، ومن يقوم بمصالح تتطلب النقلة من منى إلى مكان آخر. إذ قد صح أن الرخص يقاس عليها إن كانت معقولة المعنى.

الواجب الثامن: رمي الجمرات الثلاث أيام منى:

يجب على الحاج كل يوم من أيام منى رمي الجمرات الثلاث، الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، بسبع حصيات لكل جمرة، فجميعها إحدى وعشرون

حصاة كل يوم. بخلاف يوم النحر، فليس فيه إلا رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، بسبع حصيات فقط.

وقت الرمي من زوال الشمس إلى الغروب وهو وقت الأداء.

والواجب رمي الجمار الثلاث في الأيام المعدودات الثلاثة، إذا لم يتمتع الحاج، وفي يومين إن تعجل، كل جمرة بسبع حصيات.

وإذا أصر الحاج رمي حصاة فأكثر من الجمار لليل فعليه دم، لخروج وقت الأداء وهو النهار الواجب فيه الرمي، ودخول وقت القضاء وهو الليل - فأولى إذا أصر ليوم بعده - . وعليه دم واحد في تأخير حصاة فأكثر.

وفوت الرمي لجمرة العقبة أو غيرها من جمار اليوم الثاني والثالث والرابع بالغروب من اليوم الرابع؛ أي: إن قضاء جمرات العقبة وغيرها إن أخرها لعذر أو غيره، ينتهي إلى غروب اليوم الرابع. والليل عقب كل يوم، قضاء لما فاتته بالنهار، يجب به الدم.

شروط صحة الرمي:

- أما شروط صحة الرمي فقد تقدمت في جمرة العقبة، ويزاد عليها ما يلي:
- أن يكون الرمي لجمار أيام منى بعد الزوال، فإن قَدِمَ الرمي على الزوال لم يعتد به.
- أن ترمى الجمرات على الترتيب، الأولى التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة؛ فلو نكس بطل رمي المقدمة عن محلها فقط، ولو كان التكيس عن سهو.

النيابة في الرمي:

المطبق للرمي ولكن لا قدرة له على المشي، لمرض أو نحوه، فإنه يحمل على أي شيء ويرمي بنفسه وجوباً. ولا يستتيب ولا يرمي الحصاة في كفت غيره ليرميها عنه، فإن فعل لم يجزه.

والعاجز عن الرمي يستتيب مَنْ يرمي عنه، ولا يسقط عنه الدم لرمي النائب، وفائدة النيابة سقوط الإثم. ويتحرى العاجز وقت رمي نائبه ويكبر لكل حصاة.

وإذا صبح قبل الفوات بالغروب من اليوم الرابع أعاد الرمي بنفسه، وانتفى عنه الدم ما لم يخرج وقته، وإن لم يعد الرمي أثم وبقي عليه الدم.

والصغير الذي لا يحسن الرمي، والمجنون، يرمي عنهما وليهما. فإن أخر الولي الرمي لوقت القضاء فالدم على الولي. وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه، فإن أخر الرمي لوقت القضاء لزمه الدم.

إقامة الجمعة وقصر الصلاة بعرفة والمزدلفة ومنى ومكة:

إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام منى، فإنه لا جمعة على الحاج في شيء من تلك الأيام.

وإذا وافق يوم التروية يوم الجمعة، فإن المكي، وغير المكي ممن أقام بمكة أربعة أيام - أي: انقطع عنه حكم السفر - عليهم أن يصلوا الجمعة، قبل خروجهم إلى منى؛ لأنهم يلزمهم إتمام الصلاة وإقامة الجمعة. وأما المسافر، فإنه يندب له الخروج من مكة لمنى يوم الثامن من ذي الحجة، بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بقدر ما يترك بمنى الظهر، قبل دخول العصر قصراً. ولو وافق يوم الجمعة.

وأما قصر الصلاة بمكة وعرفة، والمزدلفة، ومنى، والمحصب، فإنه يسر للحاج القصر بهذه الأماكن. وكذلك ذهاباً إليها ورجوعاً منها. إلا أن أهل كل موضع، لا يقصرون بموضعهم. فالمكي يقصر في خروجه لعرفة، وفي عرفة، والمزدلفة. ومنى، والمحصب، وفي رجوعه لمكة. ولا يقصر في مكة. وهكذا. والقاعدة: أن أهل كل مكان يثنون به ويقصرون فيما عداه.

ويقصر أهل كل مكان من هذه الأماكن في رجوعه لمكانه، سواء بقي عليه عمل من النسك بخير مكانه أم لا. فيقصر المنوي في رجوعه من طواف الإفاضة يوم العاشر لمنى للمبيت والرمي بها. ويقصر العرفي والمزدلفي والمحصي في رجوعهم لأماكنهم.

وهذا القصر، هو على غير قاعدة اشتراط أربعة برد لجواز القصر في السفر.

وأما جمع الصلاة بعرفة ومزدلفة، فإن أهل كل منهما يجمعون ولو بمحلهم.

قصر الحاج الصلاة بمكة قبل يوم التروية:

من قدم مكة وبينه وبين يوم التروية أربعة أيام صحاح فأكثر، فإنه يتم الصلاة. ولا يجوز له القصر؛ لأنه قد أجمع على المقام بمكة أكثر من أربعة أيام. ثم إنه يقصر حين يخرج من مكة لمنى يوم التروية.

تحللات الحج

للحج تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر.

التحلل الأصغر:

يكون التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، وبها يحل كل شيء يحرم على المحرم، غير النساء والصيد، ويكره الطيب.

التحلل الأكبر:

يكون التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. ويحل به ما بقي من نساء، وصيد، وطيب.

ويجوز الوطء بمنى أيام التشريق إن حلق قبل الإفاضة أو بعدها، وقدم سعيه عقب طواف القدوم. فإن لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه، فلا يحل له ما بقي إلا بالسعي. فإن وطئ أو اصطاد قبله فعليه دم.

وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الحلق فعليه دم، لما تقدم أنه لا يحل له ما بقي إلا إذا حلق وسمى قبل الإفاضة أو بعدها؛ بخلاف الصيد قبل الحلق فلا جزاء عليه لخفته إن كان سعى، فإن لم يسع فعليه جزاء في الصيد أيضاً لأن السعي ركن.

مندوبات عامة في الحج

1 - النزول بذى طوى لداخل مكة، وهي بطحاء مشعة يكتنفها جبال قرب مكة.

2 - الاغتسال بها لغير الحائض والنساء؛ لأنه مشروع للطواف، والحائض والنساء لا يصح منهما الطواف.

- 3 - أن يكون الدخول لمكة من كداء، وهو طريق بين جبلين فيها صعود، يهبط منها على المقبرة التي بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.
- 4 - الدخول لمكة نهاراً.
- 5 - أن يكون الخروج من مكة من كدى.
- 6 - دخول المسجد الحرام من باب بني شيبه المعروف بباب السلام.
- 7 - الرجوع من عرفات من طريق المأزمين، وهما جبلان بين عرفة والمزدلفة.
- 8 - الإكثار من الطواف بالبيت ليلاً ونهاراً ما استطاع المرء.
- 9 - كثرة شرب ماء زمزم بنية حسنة.
- 10 - نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب، وهي اسم لبطحاء خارج مكة، وهو المكان الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا يبايعون بني هاشم، ولا يناكحونهم، ولا يأخذون منهم، ولا يعطونهم، إلا أن يسلّموا لهم النبي ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في جوف الكعبة، فختيهم الله في ذلك، وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم وفي غيرهم. والتأزل فيه يصلي أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
- وأما المتعجل فلا يندب له ذلك.
- 11 - الخروج من مكة لمنى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بقدر ما يترك الحاج بمنى الظهر قبل دخول العصر قصراً، ولو وافق يوم الجمعة - أي: للمسافرين -؛ أما المقيمون الذين يريدون الحج يجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب، سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم.
- 12 - الليات بمنى ليلة التاسع بحيث يصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصبح اليوم التاسع، كما تقدم في الأحاديث المذكورة آنفاً؛ ثم السير بعد طلوع الشمس، والنزول بمنرة إذا وصلها قبل الزوال، فينزل بها حتى تزول الشمس، فإذا زالت صلى الظهر والعصر قصراً جمع تقديم مع الإمام بمسجدها، ثم ينفر الحاج إلى عرفة للوقوف بجبل الرحمة.

13 - أن يخطب الإمام في اليوم السابع بعد الظهر، ليخبر الناس بالمناسك التي تفعل من وقتها إلى خطبة عرفة.

14 - الطواف لوداع البيت. وهو يندب لكل خارج من مكة إلى أحد المواقيت أو لما حاذاه، وأولى إذا خرج لأبعد من ذلك، سواء خرج لحاجة أم لا، أراد العود أم لا، وسواء كان من أهل مكة أو غيرهم، من الحجاج أو غيرهم.

والمتردد لمكة لا وداع عليه مطلقاً، وصل الميقات أم لا. كما لا وداع على من خرج دون المواقيت، إلا إذا قصد التوطن. ويتأذى طواف الوداع بطواف الإفاضة والعمرة إن نواه بهما.

ويطل بإقامة بعض يوم له بال، أما الشغل الخفيف كالبيع والشراء أو قضاء دين أو نحو ذلك، فهو غير مبطل، ولا يطلب إعادته. والمراد بالبطلان؛ أي: بطلان الاكتفاء به لا بطلان الثواب. وإذا بطل أو تركه الحاج أو المعتمر رجع له، ما لم يخش ضرراً أو فوات رفقة.

ويكره إذا أراد الخروج من المسجد الحرام بعد الوداع أن يرجع الفهقري، بأن يمشي بظهره ووجهه للبيت؛ لأنه من فعل الأعاجم في تعظيم بعضهم بعضاً، وليس من السنة.

15 - زيارة النبي محمد ﷺ بالمدينة المنورة، وهي من أعظم القربات.

الجزء في الصيد

الجزء واجب بقتل الحيوان البري حال الإحرام.

وحكم الوجوب مطلق، سواء قتله المحرم عمداً أو خطأ أو نسياناً لكونه محرماً أو لكونه بالحرم أو جاهلاً للحكم أو جاهلاً لكونه صيداً أو قتله لمجاعة.

ويجب الجزء سواء قتله المحرم مباشرة أو تسبب في قتله، كتعريض الصيد للتلف بنتف ريشه أو جرحه أو تعطيله أو نصب شركاً له فمات، أو بمطارده فسقط فمات.

ولا جزء بحفر بئر ماء، فتردى فيها صيد فمات. ولا جزء على الدال على صيد، سواء كان الذال محرماً أو حلالاً، في الحل أو الحرم، وسواء كان المدلول حلالاً أو حراماً. إذ لا جزء إلا على المدلول القاتل.

ويتعدد الجزاء بتعدد المصيد ولو برمية واحدة.

وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فإنَّ على كل واحد منهم جزاء.

وإذا أخرج قاتل الصيد الجزاء عند الشك في موت الصيد بجرحه أو ضربه، ثم تبين موته بعد الإخراج، لم يجزه وعليه جزاء آخر؛ لأنه تبين أنه كان إخراجاً قبل وجوبه، بخلاف ما لو تبين موته قبل الإخراج أو لم يتبين شيء.

وليس الدجاج والورث بصيد، فيجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها وأكلها، بخلاف الحمام، فإن ذبحه محرم أو أمر بذبحه فميتة.

ما لا يجوز أكله من الصيد:

1 - لا يجوز أكل ما صاده أو ذبحه محرم بالنسك أو بالحرم، سواء صاده بكلبه أو بسهمه أو بغير ذلك، ومات بالاصطياد.

2 - لا يجوز أكل ما صاده الحلال أو ذبحه لأجل محرم، سواء كان الأكل حلالاً أو حراماً، وسواء صاده الحلال لمحرم معين أو غير معين، بأمره أو بغير أمره، أراد بيعه له أو إهدائه أو تضييفه.

3 - إذا ذلَّ محرم حلالاً على صيد فصاده، فلا يحلَّ لأحد تناوله.

ويعتبر كل نوع من هذا الصيد ميتة، وجلده نجس كسائر أجزائه. وإذا أكل منه أحد لا يجوز له أكله فهل عليه الجزاء؟ فقد نقل الباجي بأن الجزاء على من أكل من لحم صيد، صيد من أجله، عالماً بذلك، وإلى القول بوجوب الجزاء ذهب القاضي عبد الوهاب في الإشراف.

ما يجوز أكله من الصيد:

يجوز للمحرم أكل ما صاده حلَّ لحلِّ، أما إذا صاده حلَّ لمحرم فلا يجوز كما تقدم.

ويجوز لسكان الحرم أن يخرجوا للحلَّ فيصطادوا، ويدخلوا بالصيد الحرم فيذبحوه به. وهذا الصيد يجوز أكله لكل أحد، بخلاف غيرهم - أي: غير سكان الحرم - إذا اصطادوا بالحلَّ صيداً، ودخلوا به الحرم فيجب عليهم إرساله، فإن ذبحوه به فميتة.

أنواع الجزاء:

الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير:

والنوع الأول من الجزاء في الصيد: أن يكون مثله من النعم؛ أي: ما يقاربه في الصورة والقدر؛ ففي النعامة ناقة أو جمل؛ لأنهما يقاربانها في القدر والصورة في الجملة؛ وفي الفيل بدنة ذات سنامين؛ وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة؛ وفي الضبع والثعلب شاة.

وأما في الضب والأرنب واليربوع القيمة حين إتلافها، أو صيام عشرة أيام على التخيير، إذ ليس لها مثل من النعم.

وإذا اختار قاتل الصيد المثل من النعم، فإنَّ محلَّه الذي يذبح أو ينحر فيه منى أو مكة، ولا يجزئ في غيرهما؛ لأنه هدي؛ أي: صار حكمه حكم الهدى الآتي بيانه.

ويستثنى من المثل حمام الحرم ويمامه، ففي الواحدة منها شاة من الضأن أو المعز؛ لأن الجزاء فيه ليس من جهة الصورة، ولكن على وجه التغليب لحرمه مكة، فالتحقت بما له مثل من النعم في الهدى، وأقلَّ ذلك شاة. فإن عجز عن الشاة فصيام عشرة أيام. وليس في حمام الحرم ويمامه حكم حكمين.

وحمام الحلِّ ويمامه، وجميع الطير - كالعصافير والهدهد ولو كانت بالحرم - فإنَّ فيها قيمتها طعاماً، كل شيء بحسبه، كالضب والأرنب واليربوع ففيها قيمتها طعاماً إذ ليس لها مثل من النعم، أو فيها عدلها صياماً.

والصغير والمريض والأنثى من الصيد، لا يجزئ عنها إلا كالجزاء في الكبير والصحيح والذكر. وفي الجنين إذا لم يستهلَّ صارخاً، وفي البيض إذا كسره المحرم أو شواه، عشر دية الأم، وإذا استهلَّ الجنين صارخاً ففيه دية أمه كاملة، وإذا ماتت الأم أيضاً فديتان.

ولا يكون الجزاء إلا بحكم عدلين، ولا تكفي الفتوى. ولا بدَّ من اثنين فلا يكفي واحد. ولا بدَّ من كونهما غير الصائد، فلا يكفي أن يكون الصائد أحدهما. ولا بدَّ فيهما من العدالة، فلا يكفي حكم كافر ولا فاسق ولا مرتكب ما يخل بالمروءة. ولا بدَّ من كونهما فقيهين عالمين بالحكم في الصيد.

وللمحكوم عليه أن ينتقل بعد الحكم عليه بالمثل إلى اختيار الإطعام أو الصيام وعكسه.

وينقض الحكم وجوباً إن ظهر الخطأ فيه ظهوراً يتيماً.

ويندب أن يكون حكم العدلين بمجلس واحد، لمزيد الثبوت والضبط. وكل حكم اجتهد فيه الصحابة وأنفذوه، فإنه يجوز الاجتهاد فيه ثانياً، وذلك فيما لم يرد فيه نص، ولا انعقد عليه إجماع.

ولا يجزئ من النعم الجزاء إلا ما يصح في الأضحية، سناً، وسلامة فلا يجزئ أن يكون المثل من النعم صغيراً أو معيماً.

النوع الثاني من الجزاء: قيمة الصيد طعاماً، بأن يقوّم بطعام من غالب طعام أهل ذلك المكان، ويخرج فيه. وتعتبر القيمة يوم تلفه، ونفس المحل الذي حصل فيه التلف. فإن لم يكن له قيمة بمحل التلف، اعتبرت قيمته بأقرب الأماكن. وتعطى هذه القيمة لمساكين المحل الذي وجد فيه المتلف، كل يأخذ مداً بعد النبي ﷺ. ولا يقوّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً.

النوع الثالث من الجزاء: صيام أيام بعدد الأمداد التي هي قيمة الصيد من الطعام. ويصوم المتلف يوماً كاملاً عن بعض المدا؛ لأن الصوم لا يتجزأ. ولا بد من التقويم أيضاً حتى يصوم. وتصام الأيام في أي مكان، بمكة أو غيرها، وفي أي زمان، ولا يتقيد الصوم بكونه في الحج أو بعد الرجوع.

ما يفسد الحج والعمرة

يفسد الحج أحد شيئين:

1 - الجماع الموجب للفعل مطلقاً، سواء أنزل المحرم أم لا، كان عامداً أم ناسياً، مكرهاً أم لا، في آدمي أو غيره.

2 - استدعاء العني باستدامة النظر والفكر؛ أو استدعاؤه بالقبلة والجس والملاعبة، ولو بدون استدعاء؛ سواء كان الاستدعاء المذكور عمداً أو جهلاً أو نسياناً للإحرام.

أما الإمنا بمجرد النظر والفكر دون استدعاء فإنه لا يفسد، ويلزم المحرم الهدى. ويجب الهدى أيضاً بالإمضاء، سواء خرج ابتداء أو مع استدعاء ولو بقبلة

أو مباشرة. ولا فساد بوجه في المذي. كما يجب الهدى بالقبلة في الفم وإن لم يمد، بخلاف مجرد القبلة في الخذ أو غيره، فلا شيء عليه؛ لأنها من قبيل العلامة. ومحل إفساد الحج بالجماع أو بالإنزال، إن وقع بعد الإحرام قبل يوم النحر، أو وقع في يوم النحر قبل رمي جمره العقبة وطواف الإفاضة. أما إن وقع بعد يوم النحر وقبل العقبة والإفاضة أو وقع بعد أحدهما في يوم النحر، فإن الحج لا يفسد وعليه هدي.

والعمرة تفسد إن وقع الجماع أو الإنزال قبل تمام السعي؛ أما إن وقع بعد السعي وقبل الحلق فإن العمرة لا تفسد وعليه هدي.

ويجب عند فساد الحج أو العمرة أن يستمر على أفعاله حتى يتمها، وعليه القضاء والهدى في العام القابل؛ ولا يتحلل عند فساد الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه؛ وهذا إن لم يفته الوقوف بعرفة؛ فإن فاته الوقوف بمانع من سجن أو مرض أو صذ وجب عليه التحلل منه بعمرة.

ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل، لما فيه من التماذي على فاسد مع إمكان التخلص منه.

فإن لم يستمر حتى يتم المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن بإباحة قطعه لفساده أم لا - فهو باق على إحرامه أبداً ما عاش؛ فإن جدد إحراماً بعد حصول الفساد فهو لغو، وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسداً، ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول، ويكون فعله في القابل إتماماً للفساد، ولا يقع فضاؤه إلا في ثالث عام. والحاصل أنه يجب قضاء المفسد بعد إتمامه؛ فإن كان عمرة ففي أي وقت، وإن كان حجتاً ففي العام القابل، سواء كان المفسد فرضاً أو نفلاً. ويجب أن يكون القضاء على الفور، حتى على القول بأن الحج على التراخي.

ويجب من أجل الفساد هدي. كما يجب تأخيره عند القيام بالقضاء، ولا يقدمه في عام الفساد، ويجزئ إن قدمه. ويتحد هدي الفساد وإن تكرر موجه، من جماع أو استثناء. ويجزئ أن يقضي حجاً يكون متمتعاً فيه عن حج فاسد كان مفرداً فيه، والعكس. ولا يجزئ قرآن عن أفراد أو تمتع ولا العكس؛ أي: لا يجزئ تمتع أو أفراد عن قرآن.

وإذا أفسد القضاء فإن عليه قضاء القضاء، ولو تسلسل، فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن الثانية وعليه هديان.

ويجب على المحرم الذي أفسد حجه بجماع أو إنزال إحجاج مكرهته.

هل الفسوق مفسد للحج؟

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وقد سكت جميع المفسرين عن حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام. وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج في قوله: ﴿مَلَأَ رَفَثًا وَلَا سُوءًا﴾ [البقرة: 197] يقتضي أن إتيان الفسوق في مدة الإحرام مفسد للحج كذلك. ولم أر لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فقال في المحلى: «إن مذهب الظاهرية أن المعاصي كلها مفسدة للحج» والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمّد الكبائر مفسد للحج، وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح. والله أعلم».

دماء الحج

دماء الحج ثلاثة: الفدية، وجزاء الصيد، والهدي. وتقدم الحديث عن جزاء الصيد وبقي الهدى والفدية.

الهدى: هو ما يهدي من النعم، على وجه الوجوب أو التطوع.

شروط صحة الهدى:

- 1 - الجمع فيه بين الحلّ والحرم. فلا يجوز ما اشتراه الحاج بمنى أيام النحر وذبحه بها. أما إذا اشتراه من عرفة فإنه يجوز لأنها من الحلّ.
- وإذا اشتراه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحلّ - عرفة أو غيرها -، سواء خرج به هو أو نائبه، سواء كان محرماً أو لا، وسواء كان الهدى واجباً أو تطوعاً؛ بخلاف الفدية فلا يشترط فيها الجمع بين الحلّ والحرم، ويجوز شرائها بمنى أيام النحر وذبحها بها، وذلك ما لم تجعل هدياً فلا بد فيها من شرطه.
- 2 - نحره نهائراً بعد طلوع الفجر من يوم النحر. فيجوز نحره في ذلك الوقت، ولو قبل نحر الإمام، أو قبل طلوع الشمس، أما إذا نحره ليلاً فإنه لا يجوز، بخلاف الفدية إن لم تجعل هدياً.

3 - أن يذبح بعد تمام السعي إن كان سبق في العمرة. ولا يجزئ ذبحه قبل تمام سعي العمرة؛ لأنهم نزلوا سعي العمرة منزلة الوقوف في هدي الحج، في أنه لا ينحر إلا بعده. وظاهر أن محل هدي العمرة مكة، لعدم الوقوف به بعرفة؛ ثم يحلق المعتمر أو يقصر ويحلّ من عمرته، فإن قَدِمَ الحلق على النحر فلا ضرر؛ لأن تقديم النحر على الحلق مندوب كما تقدم.

ما يجب فيه الهدى:

يجب الهدى عند حصول أمر من الأمور التالية:

- 1 - التمتع.
- 2 - القران.
- 3 - ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة.
- 4 - الجماع سواء كان مفسداً أو غير مفسد كما تقدم.
- 5 - الإنزال ولو بمجرد النظر أو الفكر.
- 6 - المذي بلا إنزال.
- 7 - القبلة في الفم.
- 8 - النذر إذا عَيّن للمساكين.
- 9 - النذر المطلق.

مكان النحر:

يجب نحر الهدى بمنى. ويشترط لذبحه بمنى ثلاثة شروط:

- 1 - أن يساق الهدى في إحرام بحجّ، سواء كان الهدى تطوّعاً، أو كان لنقص بعمره أو حجّ غير الذي هو فيه.
- 2 - أن يقف به صاحبه أو نائبه بعرفة في جزء من الليل، ولا يكفي وقوف التجار به جزءاً من الليل للبيع، إذا اشتراه منهم صحيحة عرفة، نعم إن اشتراه منهم وأمرهم بالوقوف به ليلاً بها كفى؛ لأنهم ناثبون حيثنّ عنه.
- 3 - أن يكون النحر في أيام النحر، وهي الأيام المعلومات.

فإن انتفت هذه الشروط، أو بعضها، بأن لم يقف به الحاج بعرفة، أو لم يسق في حجّ، بأن سبق في عمرة، أو خرجت أيام النحر، فإنّ محلّ ذبحه مكة. ولا يجزئ في غيرها.

وهدي العمرة وقت نحره بعد تمام سعيها وقبل الحلق، فإن قَدّم الحلق على النحر فلا يضّر. ومحلّ هدي العمرة مكة. والقاعدة أنّ كلّ ما لا يصحّ نحره بمنى لعدم صفة من الصفات الثلاث المتقدمة، فإنّه لا ينحر إلّا بمكة؛ لأنّه لا منحر للهدي غير منى ومكة.

وسنّ الهدي وعيه كالأضحية، فلا يجزئ من الغنم معيب، وما لا يوفي سنة، والمعتبر في السنّ والعب الوقت الذي تعين الحيوان فيه للهدي بالتقليد فيما يقلّد، أو بالتمييز عن غيره بكونه هدياً. فلا يجزئ تقليد المعيب أو ما لم يبلغ السنّ، ولو صحّ أو بلغ السن قبل نحره. ويجب إنفاذ ما قلّد معيباً لوجوبه بالتقليد، وإن لم يجز. وهذا ما لم يكن هدي تطوع أو منذوراً معيّناً، فإنّه يجزئ. إن صحّ أو بلغ السن قبل ذبحه. بخلاف العكس، بأن قلّد الهدي أو عبّن سليماً ثم تعيب قبل ذبحه فيجزي، ولا فرق بين تطوّع وواجب.

انعدام الهدي الواجب:

من لزمه هدي ولم يجده فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. والصيام يقضي عن الهدي إذا لم يجده في التمتع وفي كل ما يلزم من تركه دم.

ويبتدئ صيام الثلاثة أيام من حين إحرامه بالحجّ، إلى يوم النحر. ويكره تأخيرها لأيام منى. فتقديمها عليها مستحب. فإن فات صومها قبل أيام منى، صام أيام منى الثلاثة بعد النحر، إذ لا يصح صوم يوم النحر؛ فإن صام بعضها قبله كملها بعده في أيام منى. وهذا إن تقدم الموجب للهدي على الوقوف بعرفة، كتمتع، وقرآن، وترك تلبية، ونحو ذلك؛ فإن تأخر الموجب عن الوقوف بعرفة. ترك النزول بمزدلفة، ونحو ذلك صامها منى شاء.

وكذلك هدي العمرة إذا لم يجده فإنّه يصوم الثلاثة أيام منى شاء مع السبعة لعدم وقوف بها.

ويستحب أن تكون الثلاثة أيام متتابعات. ولا يجزئ أن يصوم الثلاثة قبل

الإحرام بالحج، ولو بعد التحلل من العمرة، إن كان الصيام قد لزم عن التمتع.
وأما صيام السبعة أيام فإنها تكون عند الرجوع. والرجوع المعتبر هو
الرجوع من منى بعد أيامها، سواء رجع إلى مكة أو إلى غيرها؛ لأن الراجع يطلق
على من فرغ من الرجوع، وعلى من هو في أثناء الرجوع. ولما لم يأت للأهل
والبلد ذكر في الآية ولم يتقدم إلا ذكر الحج وجب أن يكون المراد من الرجوع
هو الرجوع من الحج ومنى آخر أعمال الحج.

ويندب تأخير صيام السبعة أيام للأفاقي حتى يرجع لأهله، خروجاً من
الخلاف. ويندب التابع فيها.

ولا يجزئ صيام السبعة أيام قبل الوقوف بعرفة. وكذلك لا يجزئ الصوم
إذا أصبح قادراً على الهدى قبل الشروع في الصوم، ولو كان بالاستلاف، بأن
وجد من يسلفه وكان له مال ببلده يقضي به دينه عند الرجوع. فإن لم يجد من
يسلفه أو وجدته ولكن لا مال له ببلده صام. ويندب الرجوع للهدى إذا أصبح
قادراً عليه قبل إكمال صوم اليوم الثالث وإن وجب إتمامه إن شرع فيه. وهذا
صالح بما إذا قدر على الهدى قبل الشروع فيه أو في اليوم الثاني أو بعد الشروع
في اليوم الثاني أو قبل إكمال اليوم الأول.

سنن الهدى:

1 - تقليد الإبل والبقر، بجعل قلادة؛ أي: حبل من نبات الأرض، بعقها
للإشارة إلى أنها هدى.

2 - إشعار الإبل بسلامها، بأن يشق سنامها بسكين من جهة الرقبة للمؤخر،
قدر أنملةتين، حتى يسيل الدم، ليعلم أنها هدى. ويستحب أن يكون الشق من
الجانب الأيسر.

وفائدة التقليد والإشعار بإعلام المساكين أن هذا هدى فيجتمعون له. وقيل:
لتلا يضح فيعلم أنه هدى فيرد.

مندوبات الهدى:

1 - أن يكون كثير اللحم.

- 2 - أن يوقف بالمشاعر - وهي عرفة ومزدلفة ومنى - . وهذا فيما ينحر أو يذبح بمنى . وأما ما ينحر أو يذبح بمكة ، فالشرط فيه أن يجمع بين الحل والحرم . ويكفي وقوفه به في أي موضع من الحل وفي أي وقت .
- 3 - تعليق نعلين بحبل من نبات الأرض بها .
- 4 - وضع جلال على الإبل بخلاف البقر والغنم ، وشقها ؛ أي : الجلال ، ليدخل السنام فيها ، فيظهر الإشعار وتمسك بالسنام فلا تسقط بالأرض .
- 5 - التسمية عند الإشعار بأن يقول : بسم الله .
- 6 - يندب أن ينحر بالمروة ، ومكة كلها محلّ للنحر ، لقوله ﷺ : « هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر » .

الاشتراك في الهدى :

لا يصح الاشتراك في الهدى ولو كان تطوعاً ، لا في الثمن ولا في الثواب ، ولو كان المشترك قريباً لصاحب الهدى أو ساكناً له ينفق عليه ، فالهدى ليس كالضحية في هذا . ومثل الهدى الفدية والجزاء .

الأفضل في الهدى :

أفضل الهدى الإبل ، فالبقر ، فالضأن ، فالمعز . ويقدم الذكر على الأنثى ، والأسمن على غيره .

مسائل :

لا يجزئ الهدى عن ربّه إن ذبحه الغير عن نفسه ، متعمداً أو كان الهدى غير مقلّد . ويجزئ الهدى عن ربّه إن ذبحه الغير عن نفسه غلطاً ، حال كون الهدى مقلداً سواء أتابه أم لا .

وإذا سرق الهدى بعد نحره ، فإنه يجزئ ؛ لأنه بلغ محله ؛ أما إذا سرق قبل الذبح فلا يجزئ .

وإذا ضل الهدى ولم يجده صاحبه فلا يجزئ ، وعليه بدله ، فإن وجده بعد نحر بدله نحره أيضاً إن قلده ، وذلك لتعيّنه بالتقليد . وإن وجده قبل ذبح بدله

نحرهما معاً إن قلدهما. وذلك لتعين كل واحد بالتقليد، فإن لم يقلدهما معاً، بأن قلّد واحداً فقط، تعيّن للنحر ما قلّده منهما. فإن لم يقلّد أحداً منهما تخيّر في نحر أيهما شاء.

الفدية:

تجب الفدية عند فعل محرّم يحصل به الترفّه، والتنعم، وإزالة الشعث.

وأنواع الفدية هي كما تقدّم في النصّين المذكورين، وهي على التخيير:

- 1 - شاة من ضأن أو معز فأعلى من بقر وإبل. وقيل: الشاة أفضل فالبقر فالإبل. ويشترط فيها من السنّ وغيره ما يشترط في الهدى والضحية.
- 2 - أو إطعام ستّة مساكين، من غالب قوت المحلّ الذي يخرجها فيه، لكلّ مسكين مذان بمذّة ١٠٠، فالجملة ثلاثة أصع.

ولا يلزم أن يطعم بمكة؛ لأن النصّ جاء مطلقاً ولم يقيد الإطعام بمكان.

- 3 - أو صيام ثلاثة أيام. ويجوز أن تكون أيام منى الثلاثة بعد النحر. ولا تختص الفدية بأنواعها الثلاثة بمكان أو زمان فيجوز للحاج أو المعتمر تأخيرها لبلده أو غيره، في أي وقت شاء، بخلاف الهدى، فإنّ محلّه مكة أو منى كما تقدم.

ما تلزم فيه الفدية:

تلزم الفدية في كل فعل فيه ترّفّه أو إزالة أذى، مما حرّم على المحرم لغير ضرورة. وقد تقدم ذكر محرمات الإحرام وإليك تلخيصها:

- تقديم الحلق على الرمي.
- لبس ما لم يبع من المخيط.
- ستر الوجه.
- تغطية الرأس للذكر.
- لبس الخف مع وجود النعل.
- تعصيب الفصد أو الجرح أو الرأس.

- لصق خرقة كبيرة على شيء مما ذكر.
- الاذهان بالدهن المطيب مطلقاً ولو لعله.
- الاذهان بغير المطيب لغير علة.
- إيانة ظفر واحد فقط لإمالة الأذى.
- إيانة أكثر من ظفر مطلقاً.
- إزالة أكثر من عشر شعرات مطلقاً.
- قتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقاً، ولو لإزالة الأذى.
- الحناء والكحل لغير ضرورة. فيحرمان على المحرم إلا لضرورة، وقد يترفع بهما أو يزال بهما ضرر.

شرط وجوب الفدية في اللباس:

شرط وجوب الفدية في لبس الثوب أو الخف الانتفاع بهما من حرّ أو برد، بأن يلبسهما مدة هي مظنة للانتفاع بهما. أما إن نزعهما بقرب، فلا فدية على لابسهما لعدم الانتفاع. والراجع أنه لا فدية على لابسهما في صلاة رباعية إذا لم يظول فيها وإلا فالفدية. أما غير اللبس كالطبيب، فالفدية بمجرد؛ لأنه لا يقع إلا منتفعاً به.

الأمر التي تتحد فيها الفدية:

- 1 - إن تعدد موجبها بفور، كأن يخلق شعره، ويقلم أظافره، ويلبس ثيابه، ويمسّ الطبيب في وقت واحد من غير فاصل، فعليه فدية واحدة للجميع. ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على إدامة التجرد، فينوي الحج أو العمرة ثم يلبس قمصانه، وعمامته، وسراويله بفور؛ فإن تراخى تعددت الفدية.
- 2 - إذا نوى التكرار - ولو تراخى ما بين الموجبات -، كأن ينوي فعل كل ما احتاج له من موجبات الفدية.
- 3 - إذا قدّم فعل ما نفعه أعم، دون نية التكرار؛ كمن لبس ثوباً ساتراً لجميع جسده، ثم لبس سراويل، بخلاف العكس. وهذا ما لم يخرج للأول كفارته قبل فعل الثاني، وإلا أخرج للثاني.

4 - إذا ظنَّ الإباحة بظن خروجه من الإحرام؛ وذلك كمن رفض حجه أو عمرته أو أفسدهما بوطء، فظنَّ خروجه من الإحرام، وأنه لا يجب عليه إتمام المفسد أو المرفوض، فارتكب موجبات متعددة، فليس عليه إلا كفارة واحدة؛ أو كمن طاف للإفاضة أو العمرة بلا وضوء معتقداً أنه متوضئ، فلما فرغ فعل موجبات الكفارة ثم تبين له فسادهما، فعليه كفارة واحدة. وفي غير هذه الأمور فإن الفدية تتعدد بتعدد السبب؛ فمن جهل حرمة أشياء تحرم بالإحرام ففعلها في غير فور فعليه لكل واحدة فدية، ولا ينفعه جهله، ومن علم الحرمة وظن أن الموجبات تتداخل وأن ليس عليه إلا فدية واحدة لم ينفعه ظنه.

ما يوجب حفنة من طعام تعطى لفقير:

والحفنة: ملء اليد الواحدة.

1 - قلم ظفر واحد بدون قصد إزالة الأذى، بل ترفّهاً وعبتاً، إلا إذا انكسر فأزال منه ما به الألم فلا شيء فيه.

2 - إزالة شعرة فأكثر إلى عشرة بدون قصد إماطة الأذى، وكذلك طرحها.

3 - قتل قملة فأكثر إلى عشرة بدون قصد إماطة الأذى، وكذلك طرحها بالأرض بلا قتل.

ما لا فدية فيه:

1 - تقلّد سيف، فلا فدية فيه وإن حرم لغير ضرورة.

2 - مسّ طيب مؤنث ذهب ريحه، فلا فدية فيه وإن حرم لغير ضرورة. فإن لم يذهب ريحه ففيه الفدية.

3 - دخول المحرم الحمام، ولو طال المكث فيه حتى عرق، إلا أن يزيل عن جسده الوسخ بذلك ونحوه ففيه الفدية.

4 - طرح علقة، ونمل ودود وذباب والذر سوى القمل؛ لأنها من دواب الأرض تعيش فيها. فلا فدية في طرحها إذا لم تقتل.

الأكل من دماء الهدى والفدية وجزاء الصيد

دماء الحج والعمرة أربعة أقسام بالنسبة لجواز الأكل منها وعدمه.

القسم الأول: لا يجوز لصاحبه الأكل منه إطلاقاً، لا قبل المحل ولا بعده، وهو ثلاثة:

1 - الهدى المتذور المعين للمساكين، سواء عين صاحبه المساكين أيضاً أم لا، وسواء كان التحمين باللفظ والنية أو بالنية فقط. فلا يجوز مشاركة المساكين فيه ولو لم يبلغ المحل، متى بشروطه أو مكّة، بأن عطب قبل المحل فتحرمه. ووجه حرمة الأكل منه إذا لم يبلغ المحل أنه غير مضمون، فيتهم صاحبه على إتلافه. ووجه حرمة الأكل منه بعد المحل فلأنه قد عينه للمساكين، فلا يجوز مشاركتهم فيه. ومن أجل كونه غير مضمون فإنه إذا ضلّ أو سرق قبل المحل لا يلزم صاحبه بدله.

2 - هدي التطوع الذي نواه صاحبه للمساكين. ووجه حرمة الأكل منه فلإلحاقه بنذر المساكين، فلا يجوز أكله منه بلغ محله أم لا.

3 - فدية الأذى أو الترفه إذا لم ينو بها صاحبها الهدى، وهي لا تختص بمكان ولا زمان، فلا يجوز له الأكل منها مطلقاً، سواء ذبحت بمكة أو بغيرها. ووجه الحرمة أنها عوض عن الترفه، والجمع بين الأكل منها والترفه جمع بين العوض والمعوّض.

القسم الثاني: لا يجوز لصاحبه الأكل منه بعد المحل، منى أو مكّة، ويجوز له الأكل منه إذا عطب قبل المحل؛ لأنّ عليه بدله يبعث إلى المحل، ولا تهمة في أكله منه ولا مظلمة للمساكين، وهو ثلاثة:

1 - النذر غير المعين إذا جعل للمساكين، سواء بالتلفظ أو بالنية، فإنه يجوز لصاحبه الأكل منه إذا عطب قبل المحل؛ لأنّ عليه البدل؛ ولا يجوز الأكل منه إذا بلغ المحل؛ لأنه مصرّح به للمساكين.

2 - فدية الأذى إذا نوى بها الهدى: فإنّ المفدى إذا اختار النسك ونوى به الهدى، تعين عليه أن يذبحه بمعنى بشروطه أو بمكة. ويجوز له الأكل منه إذا عطب قبل المحل لأن عليه البدل، ولا يجوز الأكل منه بعد المحل لأنه جعل للمساكين.

3 - جزاء الصيد: فإنه يجوز أكل صاحبه منه إذا عطب قبل المحل؛ لأنّ عليه البدل، ولا يجوز له الأكل منه بعد بلوغ المحلّ.

القسم الثالث: لا يجوز الأكل منه قبل المحلّ ويجوز بعده. وهو نوعان:

1 - هدي التطوع إذا لم يجعل للمساكين: فإنه يجوز لصاحبه الأكل منه بعد بلوغ محلّه؛ لأنه لم يجعل للمساكين؛ ولا يجوز له الأكل منه إذا عطب قبل بلوغ المحلّ ونحره؛ لأنه ليس عليه بدله، ويثمّن على أنّه تسبّب في عطبه ليأكل منه.

2 - النذر المعيّن إذا لم يجعله صاحبه للمساكين، لا بلفظ ولا بنية.

القسم الرابع: يجوز لصاحبه الأكل منه مطلقاً، بلغ المحلّ أو عطب قبله، وهو ما عدا ما تقدم في الأقسام الثلاثة، وهو كل هدي وجب في حجّ أو عمرة، كهدي التمتع، والقران، ونعدي الميقات، وترك طواف القدوم، أو الحلق أو المبيت بمعنى أو النزول بمزدلفة؛ أو وجب لمعدي ونحوه أو نذر مضمون لغير المساكين.

ولصاحب الهدى حينئذ أن يتزوّد ويطعم الغني والفقير والقريب والبعيد والكافر والمسلم.

ورسول صاحب الهدى بالهدي كصاحبه في جميع ما تقدم من الأكل وعدمه.

والخطام والجلال كاللحم في المنع والجواز، فيجري فيهما ما جرى في اللحم من التفصيل. لكنه في الخطام والجلال يضمن القيمة فقط، لا فرق بين ربّه ورسوله، فتدفع للمساكين.

ولا يجوز لصاحب الهدى بيع ما جاز له تناوله كالضحية.

وإذا أكل صاحب الهدى شيئاً مما هو ممنوع عليه أكله، أو أمر بالأكّل إنساناً غير مستحق، كان يأمر غنيّاً في نذر المساكين، فإنه يضمن هدياً بدله، إلّا في نذر لمساكين عيّّن لهم - كهذه البدنة -، فإنه يضمن قدر ما أكل فقط على الأرجح.

الإحصار

الإحصار لغة: منع الذات عن فعل ما، يقال: أحصره؛ أي: منعه مانع. وهو مرادف حصره ونظير صده وأصده. وقد غلب استعمال «أحصر» في المنع الحاصل من غير العدو كالمرض ونحوه. وغلب استعمال «حصر» في المنع الحاصل من العدو فهما حقيقة في المعنيين ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهما. ومن اللغويين من قال: «أحصر» حقيقة في منع غير العدو. و«حصر» حقيقة في منع العدو، وهو قول الكسائي وأبي عبيد والزجاج.

وأقسام الإحصار ثلاثة: حصر عن البيت وعرفة معاً، وحصر عن البيت فقط، وحصر عن عرفة فقط.

الحصر عن البيت وعرفة معاً:

إذا حصر المحرم بحج عن البيت وعرفة معاً، أو المحرم بعمره عن البيت أو السعي، بعدو كافر أو فتنة بين المسلمين أو حبس ظلماً، فإن له التحلل مما هو محرم به في أي محل كان، قارب مكة أم لا، دخلها أم لا، دخلت أشهر الحج أم لا.

والتحلل أفضل له من البقاء على إحرامه للعام القابل.

ولا بد لتحلله من النية، وهي كافية، وهو المشهور خلافاً لمن قال: لا يتحلل إلا بنحر الهدى والعلق.

ويكون هذا التحلل بشرطين:

أ - أن لا يعلم الحاج أو المعتمر حين إحرامه بما ذكر من الموانع، «أي: العدو والفتنة والحبس ظلماً»، فإن علم فليس له التحلل، ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل، إلا أن يظن أنه لا يمنعه، فممنعه. فله أن يتحلل حينئذ بالنية كما وقع له ﷺ فقد أحرم بالعمرة عام الحديبية عالماً بالعدو ظاناً أنه لا يمنعه فممنعه، فلما منعه تحلل بالنية.

ب - أن يأس وقت حصول المنع، من زواله، قبل فوات الحج، بأن يعلم أو يظن - لا إن شك - أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج، والحال أنه أوقع إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر. وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه

الحج فليس له التحلل وإن أحصر؛ لأنه داخل على البقاء على إحرامه.

فإن شك في أن المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته، فليس له التحلل أيضاً، ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية.

وهذا الشرط خاص بالحج، وأما العمرة فالمندار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقي على إحرامه لزوال الحصر وأداء العمرة.

ولا يتحلل المحرم بالحج عند اليأس من زوال المانع قبل فوات الحج، إلا بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف.

فإن علم أو ظن أو شك أن المانع يزول قبل فوات الوقوف، فلا يتحلل حتى يفوت، فإن فات فعليه عمرة، بعد زوال المانع.

وكذلك من أحصر بغير العدو والفتنة والحبس ظلماً؛ أي: بالحبس بحق⁽¹⁾، وبالمريض وبخطأ عدد، فإنه لا يتحلل إلا بفعل عمرة، ولا يتحلل حتى يفوت الوقوف.

وليس على من حصر بالعدو وما ذكر معه قضاء التطوع، وعليه قضاء الفرض. والمشهور أنه لا هدي عليه؛ لأن المانع لم يكن من ذات الحاج، وإنما كان خارجاً عنه. فيكون تحلله مأذوناً فيه؛ لأنه خال من التفريط. ولأنه لما خفف عنه بجواز التحلل من إحرام كان عقده، فبان يخفف عنه من إيجاب الهدي أولى.

فيطلب من المحصر عن البيت وعرفة بعدد ونحوه مما تقدم ذكره أمران للتحلل:

أ - أن ينحر هديه إن كان معه، بأن ساقه عن شيء مضي أو ساقه تطوعاً؛ وينحره في أي مكان، إن لم يتيسر له إرساله لمكة.

(1) ذكر في حاشية الشرح الكبير أن ظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر الحال وإن لم يكن حقاً في نفس الأمر حتى أنه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمريض وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء، وهذا ظاهر المدونة والعناية. كما نقله الحطاب قال ابن عبد السلام: وفيه نظر عندي وكان ينبغي أن يحال الأمر على ما يعلم من نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربّه وقبله في التوضيح، وظاهر الطراز بوافقه. وذكر الشيخ العدوي أن الربيع إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر العدو بل هو مثل المرض لأنهم يقتدرون على الخروج للبر فيمشون.

ب - أن يحلق رأسه، ولا دم عليه إن أخره لبلده، إذ القصد به التحلل لا النسك. ونية التحلل كافية، ولا يشترط انضمام الحلق أو الهدى لها فهما سنة وليس شرطاً، كما أنّ تأخير النية إلى البلد لا يترتب عليه دم. ويكره لمن حصر عن البيت والوقوف معاً أن يبقى للعام القابل مطلقاً، قارب مكة أو لا، دخلها أو لا.

ولو استمر على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام القابل وزال المانع، فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة لیسارة ما بقي. فإن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج، فإنّ في المسألة ثلاثة أقوال:

أ - الأول: إنّ تحلّله يمضي وبشما صنع، ولا يكون متمتعاً؛ لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع من حجّ إلى حجّ؛ أي: لأن عمرته كلّاً عمرة، إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا.

ب - الثاني: إنّ تحلّله لا يمضي، وهو باق على إحرامه الأوّل، بناء على أن العمرة التي قام بها للتحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة عن الحج، وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو.

ج - الثالث: إنّ تحلّله يمضي، وهو متمتع، وعليه دم لتمتعه.

وهذه الأقوال الثلاثة هي لابن القاسم في المدونة. وقد اقتصر الشيخ خليل في مختصره على ذكر القول الثالث، وتبعه الشيخ الدردير في مختصره أيضاً.

الحصر عن عرفة فقط:

إذا تمكن الحاج من البيت، وحصر عن عرفة بأمر من الأمور الثلاثة: العدو والفتنة والجبر ظمناً، أو فاته الوقوف بسبب مرض أو خطأ في العدد أو حبس بحق، فقد فاته الحج، وسقط عنه عمل ما بقي بعده من المناسك.

ويختلف حكم الحصر بالأمور الثلاثة المتقدمة عن حكم القوات ببقية الأسباب المذكورة، في كون المحصر لا يطالب بالقضاء إلّا في الفرض، ولا قضاء عليه في التطوع - كالمحصر عن البيت والوقوف - بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء، ولو كان تطوعاً، وعليه هدي القوات.

ويتحلل من حصر أو فاته الوقوف، بفعل عمرة ندباً إن شاء التحلل. ومحل ندب تحلله بفعل عمرة ما لم يفته الوقوف وهو بمكان بعيد جداً عن مكة، وإلا فله التحلل بالنية. وعند التحلل بالعمرة فلا بدّ من نية التحلل، لكن بلا تجديد إحرام - وهو نية الدخول في حرّات العمرة - فيكفيه الإحرام السابق، ويطوف ويسعى ويحلق. ولا يكفي طواف قدومه وسعيه بعده، الحاصلان قبل الفوات، عن طواف العمرة وسعيها، التي طلب بها للإحلال بعد الفوات.

ويكره لمن يتحلل بعمرة، وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف أو حصر عنه بأمر من الأمور المتقدمة، إذا قارب مكة أو دخلها أن يبقى على إحرامه لقابل، أما إن لم يدخل مكة أو لم يقاربها فله البقاء للعام القابل بلا كراهة، متجرباً مجتنباً النساء والصيد والطيب، حتى يقف بعرفة ويتم حجه.

وذكر الفقهاء أنّه لما كان لا يتحلل إلا بعمرة، فقد خيّر في حالة البعد، وذلك لتعارض مشقة البقاء على الإحرام ومشقة الوصول للبيت، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت.

وإذا بقي على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام القابل، سواء بعد من مكة أو قاربها، فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة، لیسارة ما بقي؛ فإن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقت الإحرام من العام القابل، ثم أحرم بالحج، فإنّ تحلله يمضي وعليه هدي التمتع؛ فهذا الحكم يجري فيمن يتحلل بعمرة، وفيمن يتحلل بنية كما تقدم.

ومن أحصر عن الوقوف حتى فاته الحج، وكان عنده هدي تطوع قلّده أو أشعره، وساقه في إحرامه قبل فوات الحج؛ فإنّه لا يجوز له عن دم الفوات، سواء بعثه إلى مكة، أو تركه عنده حتى أخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بعمرة، أو أخذه معه في حجة القضاء؛ لأن ذلك الهدى وجب لغير الفوات، فلا يجزئ عنه، بل يلزمه هدي آخر للفوات مع حجة الفوات.

ومن فاته الوقوف وتمكن من البيت، فإنّه يخرج وجوباً للتحلل بعمرة للحل، ويلتبي منه من غير إنشاء إحرام - وهو نية الدخول في حرّات العمرة -، ويفعل ما ذكرناه من الخروج، إذا كان أحرم مفرداً بالحج أولاً بالحرّم - لكونه مقيماً بمكة -، أو كان أفاقياً ودخل مكة محرماً بعمرة ثم أردف الحج على العمرة

في الحرم قبل طواف العمرة أو فيه، وذلك ليجمع في خروجه المطلوب بين الحلّ والحرم في إحرامه للتحلل.

ثم عليه قضاء حجه في العام القابل، وذلك إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، أما لو كان فوات الوقوف لعدو أو فتنة أو حبس ظلماً فلا يطالب بالقضاء، وهذا في التطوع، وأما حجة الفرض فلا بد من قضائها مطلقاً.

ويؤخر دم الفوات الذي ترتب عليه لعام القضاء - كما تقدم -، ليجتمع له الجابر النسكي والجابر المالي. وإذا قدّم دم الفوات في عام الفوات، ولم يؤخره لعام القضاء، أجزأه وخالف الواجب.

قد تقدم أن المتحلل بالنية أو بفعل عمرة في القسمين المتقدمين - الإحصار عن البيت وعرفة معاً والإحصار عن عرفة فقط - لا يسقط عنه الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام، ولو كان الحصر لعدو أو فتنة أو حبس ظلماً. أما التطوع من حج أو عمرة، وكذلك الحج المضمون فلا قضاء في ذلك على من صدّ فيه، إذا كان الحصر لعدو أو فتنة أو حبس ظلماً.

أما إذا كان الإحصار في حجة التطوع أو عمرة التطوع، لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، فإنّ على المحصر القضاء.

الحصر عن البيت فقط:

إذا وقف الحاج بعرفة وحصر عن البيت، سواء حصر عمّا قبل البيت بعد الوقوف أم لا، وسواء كان ذلك لمرض أو عدوّ أو حبس بحق أو ظلم أو فتنة - فالمنوع به هنا أعمّ ممّا سبق -، فإنّ حجه قد تمّ؛ أي: أدركه، إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل، ولم يبق عليه إلّا الإفاضة التي يصحّ الإتيان بها في أي وقت من الزمان، فيبقى محرماً ولو بعد سنين، ولا يحلّ إلّا بالإفاضة، وهذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك، وأما إن كان حصر قبل سعيه فلا يحلّ إلّا بالإفاضة والسعي ويترتب عليه هدي واحد للرمي، ومبيت ليلي منى، ونزول مزدلفة.

مسائل:

- إذا أحصر الحاج أو المعتبر، فإن نوى البقاء على إحرامه، ثم أصاب النساء، فقد أفسد حجّه، ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور؛ وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل، بأن نوى عدم البقاء، وأنه يتحلل من إحرامه، ولم يتحلل بعد حتى أصاب النساء، فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجّه فلا يلزمه حجّه ولا قضاؤه.

- إذا أفسد الحاج إحرامه أولاً، وقلنا: إن الحكم وجوب إتمامه، فتعادي على ذلك الإحرام الفاسد لينمى، ثم فاته الوقوف، أو العكس، وذلك بأن فاته الوقوف ثم أفسد حجّه قبل شروعه في عمرة التحلل، ولو حصل منه الإفساد بعمرة التحلل؛ أي: شرع فيها فلم يتفها حتى أفسد؛ فإنه يتحلل وجوباً بعمرة، ويغلب الفوات على الفساد، سواء كان ذلك الفساد سابقاً على الفوات أو كان لاحقاً له؛ ولا يغلب الفساد بحيث يطالب بإتمام المفسد بل لا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التعادي على الفساد. ويخرج إلى الحل للتحلل إن أحرم أولاً بحرم أو أردف فيه. على ما تقدم.

ويقضي الحج ولا يقضي العمرة في الصورة الثانية؛ أي: ما إذا حصل منه الإفساد بعد أن شرع في عمرة التحلل، فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة.

وأما الهدى فإنّ عليه هدي للفوات يؤخره للقضاء، وهدي للفساد يؤخره أيضاً، وهدي ثالث إذا قضى متمتعاً أو قارناً؛ ولا شيء عليه إذا أحرم في الحج الفاسد متمتعاً أو قارناً؛ لأنه آل أمر كل منهما إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع.

- المريض والمحبوس بحق إذا فات كلاهما الوقوف، وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعاً أو لنقص، فلا يخلو إما أن يخاف عليه العطش إذا بقي عنده لطول زمن المرض أو الحبس، أو لا يخاف عليه العطش؛ وفي كل إما أن يجد من يرسله معه لمكة أو لا.

فإن كان لا يخاف عليه العطش إذا بقي فإنه يحبسه عنده، رجاء أن يخلص وينحر هديه في محلّه، سواء أمكنه إرساله لمكة أو لا.

وإن كان يخاف عليه إذا بقي عنده، فإن أمكنه إرساله لمكة أرسله، وإلا ذبحه في أي مكان كان.

وأما إن كان المانع له من الوقوف عدوًّا أو فتنة أو حبساً ظلماً، فمضى قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسله معه إليها أرسله، كان يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أو لا. وإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محلٍّ كان، كان يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أو لا.

فيعلم من هذا أن الهدى لا يحبس معه إلا إذا كان القوات لمرض أو حبس بحق، وكان لا يخاف عليه إذا بقي عنده، ولا يحبس في غير ذلك.

وحبس هدي المريض والمحجوس بحق واجب في الهدى الواجب، ومندوب في الهدى التطوع.

- لا يفيد المحرم إذا نوى عند إحرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس ظلماً أو بحق أو غير ذلك من كل ما يمنعه من تمام نسكه؛ كان متحللاً من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن الوقوف والبيت معاً، ومن غير فعل عمرة في الحصر عن الوقوف؛ فإن تلك النية وذلك الاشتراط لا يفيد ولو حصل له ذلك المانع بالفعل، فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مرّ تفصيله.

وإنما كان ذلك لا يفيد لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام، وهذا هو المذهب، خلافاً لمن قال: إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيد، وحيث لا يحتاج لنية التحلل أو لإحداث عمرة.

- يحرم دفع مالٍ ولو قلَّ للحاصر لكي يخلّي الطريق وذلك إذا كان كافراً؛ لأنه ذلّة لأهل الإسلام. واستظهر ابن عرفة جواز الدفع، قال: لأن ومن الرجوع بصده أشد من إعطائه؛ ورّد الخطاب بأن هذا لا يسلم؛ لأن دفع المال رضاً بالذلّ كالجزية، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الذين، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي ﷺ ومن أصحابه دون دفع المال.

أما إذا كان الحاصر مسلماً فإنه يجوز دفع المال له. وإذا كان المال قليلاً فإنه يجب دفعه إذا كان الحاصر لا يمكث، بخلاف المال الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقاً، وإنما يجوز فقط.

وفي جواز قتال الحاصر المسلم تردّد عند فقهاء المذهب. ومحلّ التردد إذا كان الحاصر في الحرم ولم يبدأ بالقتال؛ فإن كان في الحلّ أو كان في الحرم وبدأ بالقتال جاز قتاله اتفاقاً. أما إذا كان الحاصر كافراً فلا وجه للتردد.

- يجوز للولي منع سفيه من الحج ولو فرضاً. كما يجوز للزوج منع زوجته الرشيدة في التطوع فقط حجاً أو عمرَةً، أما في الفرض فلا. أما الزوجة السفية فحكمها داخل في حكم السفية، والذي يمنعها وليها، وإن كان زوجها هو وليها كان له منعها من حيث إنه ولي لا من حيث إنه زوج.

وإذا لم يأذن الولي للسفيه والزوج لزوجته بالإحرام، فإنّ للولي والزوج التحلل لهما بالنية مما أحرم به، كتحلل المحصر عن الوقوف والبيت، بأن ينوبا تحللها ورفض إحرامهما.

وعلى الزوجة القضاء لما حللها منه زوجها إذا أذن لها أو تأيمت، بخلاف السفية والصغير إذا حللها وليها فلا قضاء عليهما.

ويأثم كل من السفية والزوجة إذا لم يقبلا ما أمرا به من التحلل، وللزوج إذا امتنع زوجته من التحلل أن يباشرها كارهة والإثم عليها.

كما يجوز للزوج تحليل زوجته إذا أحرمت بحجة الفريضة بغير إذنه، وذلك بقيود:

- أن يكون إحرامها قبل الميقات.
- أن يكون محتاجاً إليها للجماع.
- أن لا يحرم هو أيضاً.

فإن تخلف قيد من القيود الثلاثة لم يكن له تحليلها، وإذا توفرت هذه القيود وحللها فليس على الزوجة قضاء، إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الإسلام.

وإذا أذن الولي للسفيه أو الزوج لزوجته في التطوع، فليس له المنع بعد الإذن إن دخل كل من السفية والزوجة في الإحرام.



تعريف العمرة:

العمرة لغة: الزيارة. وهي مشتقة من التعمير، وهو شغل المكان، ضدّ الإخلاء، وهي بهذا الوزن - عمرة - لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج.

وشرعاً: هي زيارة الكعبة في غير موسم معيّن، على وجه مخصوص.

حكمها:

هي سنة عين مرّة في العمر على الفور إذا توفّرت شروط سنيتها وصحتها المذكورة في وجوب وصحة الحج. وقيل: هي سنة على التراخي إلى ظن الفوات. والقول بالفور أرجح.

مبقات العمرة:

ل للعمرة مبقاتان: زماني ومكاني:

1 - المبقات الزماني: هو جميع السنة فتجوز في أشهر الحج.

أما المحرم بحجّ أو بعمره، فلا يصحّ له أن يحرم بعمره، حتى يفرغ من أعمال الحج أو العمرة الأولى. والفرار من أعمال الحج يكون بالوقوف، والطواف، والسعي، ورمي اليوم الرابع، لغبر المتعجل، ويقدر الرمي للمتعجل. ويكره الإحرام بها بعد رمي اليوم الرابع إلى الغروب. فمن أحرم بعد رمي اليوم الرابع وقبل الغروب صحّ إحرامه، وآخر طوافها وسعيها وجوباً بعد الغروب، فإن فعلهما قبل الغروب لم يعتدّ بهما، وعليه إعادتهما، وألا فهو باق على إحرامه أبداً.

2 - المبقات المكاني: هو مبقات الحجّ لمن كان خارج مكة وما يتعلق به من أحكام. ومن كان بمكة فإنّ مبقاته المكاني الحلّ، ليجمع بينه وبين الحرم، إذ

هو شرط في كل إحرام. والجعرانة أولى ثم التمتع. ويصح الإحرام لها بالحرم وإن لم يجز ابتداء، لكن يجب الخروج للحل، فإن لم يخرج المحرم بعمرة من مكة للحل، وكان قد طاف لها وسعى، أعاد طوافه وسعيه بعد الخروج للحل، لفاسدهما، ولا فدية عليه إذا لم يكن حلق قبل خروجه، فإن حلق قبله افتدى؛ لأن حلقه وقع حال إحرامه، لعدم الاعتداد بالطواف والسعي قبل الخروج للحل. فإن لم يكن قدّم الطواف والسعي قبل خروجه للحل، طاف وسعى للعمرة بعده، ولا شيء عليه.

والعمرة في شروطها وصفة إحرامها وطوافها وسعيها كالحج. وتفسد بالجماع وما في معناه إذا وقع قبل تمام سعيها. فإن وقع بعد تمام سعيها وقبل الحلق فإنه يلزمه الهدي، ولا تفسد العمرة. ويكره تكرار العمرة في السنة مرتين، وإنما يطلب كثرة الطواف.

التلبية:

من اعتمر من الميقات من أهل الآفاق، يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لأن المعتمر إنما يقصد الحرم وإليه دعي، فإذا وصل إليه من البعد فقد انقضت تليته، وكمل مقصده. وأما الحاج فليس كذلك وإنما مقصده عرفة.

أركان العمرة

أركان العمرة ثلاثة وهي:

- 1 - الإحرام من المواقيت أو من الحل.
- ويحرم الولي - الأب أو غيره - عن الصبي أو المجنون ندباً. ومعنى إحرامه عنه نية إدخاله في الإحرام بعمرة، سواء كان الولي متلبساً بالإحرام عن نفسه أم لا، وقد تقدم الحديث عن إحرام الصبي والمجنون عند الحديث عن الإحرام بالحج.
- 2 - الطواف بالبيت سبعاً، على ما مرّ بيان واجباته وسننه ومندوباته في الحج، سواء بسواء.
- 3 - السعي بين الصفا والمروة سبعاً، على ما مرّ بيانه في الحج، سواء بسواء. ثم يحلق المعتمر رأسه وجوباً على ما مرّ أيضاً.